PROVA ORAL · MAGISTRATURA · BLOCO 1

DIREITO PENAL (DOGMÁTICA, TEORIA DO CRIME E POLÍTICA CRIMINAL)

Direito Penal

1. Visão Geral e Mapeamento dos Eixos Temáticos

Nas sabatinas de prova oral da Magistratura, o **Direito Penal** é explorado a partir da **Teoria do Crime e da Dogmática Penale**, testando a capacidade do candidato de conectar a estrutura analítica do delito a posições doutrinárias (Roxin, Jakobs, Ferrajoli, Zaffaroni, Welzel) e jurisprudenciais do STF e STJ.

Os cinco grandes eixos temáticos exigidos pela banca compreendem:

1. **Conceito Analítico e Estrutura do Crime**: Teoria Tripartida vs. Bipartida, Tipicidade (formal, material e conglobante), Ilicitude e Culpabilidade.
2. **Iter Criminis e Formas de Extensão da Tipicidade**: Fases do crime, tentativa, atos preparatórios puníveis e "pontes de ouro" (desistência voluntária, arrependimento eficaz e posterior).
3. **Concurso de Pessoas e Teorias de Autoria**: Teoria Monista mitigada, Teoria Objetivo-Formal vs. Teoria do Domínio do Fato, autoria imediata/mediata, autoria de escritório e acessoriedade limitada.
4. **Nexo de Causalidade e Crimes Omissivos**: Equivalência dos antecedentes, causalidade adequada, imputação objetiva e a posição de garante (crimes omissivos próprios vs. impróprios).
5. **Política Criminal, Funcionalismo e Garantismo**: Funcionalismo moderado (Roxin) vs. sistêmico (Jakobs), Direito Penal do Inimigo, perigo abstrato, espiritualização do bem jurídico e Garantismo Penal Integral.

2. Mapeamento Exaustivo das Perguntas Frequentes da Banca

Eixo A: Teoria Geral do Crime, Tipicidade e Ilicitude

- **Conceito e Estrutura do Delito**: *"Candidato, qual o conceito analítico de crime adotado no Brasil? Qual a diferença entre a Teoria Tripartida e a Teoria Bipartida, quais autores as sustentam e quais os elementos da culpabilidade para a corrente bipartida?"*.
- **Tipicidade Material e Conglobante**: *"Explique a divisão da tipicidade em formal, material e conglobante. Qual a contribuição de Eugênio Raul Zafarone para o tema e como o princípio da insignificância atua na tipicidade material?"*.
- **Teoria Indiciária da Ilicitude**: *"Em que consiste a teoria da 'ratio cognoscendi' no estudo da ilicitude? Como ela afeta o ônus da prova no processo penal e quais são as excludentes legais e supralegais?"*.
- **Princípio da Insignificância e Exceções**: *"Quais são os quatro vetores fixados pelo STF para a aplicação do princípio da insignificância? É possível sua incidência em caso de reiteração delitiva, nos crimes ambientais ou nos crimes militares?"*.

Eixo B: Iter Criminis, Tentativa e Institutos Acessórios

- **Fases do Iter Criminis e Atos Preparatórios**: *"Quais são as etapas do iter criminis? Os atos preparatórios são puníveis no ordenamento brasileiro? Dê exemplos de antecipação da tutela penal*

por política criminal.".

- **Teorias da Execução**: *"Como o magistrado diferencia atos preparatórios de atos executórios? Quais são as teorias objetivo-formal, objetivo-individual e da hostilidade ao bem jurídico?".*
- **Desistência Voluntária, Arrependimento Eficaz e Arrependimento Posterior**: *"Diferencie a desistência voluntária do arrependimento eficaz e do arrependimento posterior. Qual a natureza jurídica de cada um deles e em qual momento do delito operam?".*

Eixo C: Concurso de Pessoas, Autoria e Concurso de Crimes

- **Requisitos do Concurso de Pessoas**: *"Quais são os requisitos do concurso de pessoas e qual a teoria adotada pelo artigo 29 do Código Penal? Explicite a exceção pluralista.".*
- **Teorias de Autoria e Participação**: *"Diferencie autor de partícipe segundo as teorias Objetivo-Formal e do Domínio do Fato. O que é autoria de escritório no contexto das organizações criminosas?".*
- **Unidade do Delito vs. Concurso em Crimes Contra a Dignidade Sexual**: *"No crime de estupro (art. 213 do CP), se o agente incide em mais de uma conduta (conjunção carnal e ato libidinoso) contra a mesma vítima, no mesmo contexto, ele responde por crime único (tipo misto alternativo) ou concurso material?".*

Eixo D: Causalidade, Omissão e Imputação

- **Teorias do Nexo Causal**: *"Qual a teoria do nexo causal adotada no Código Penal? Como o artigo 13, § 1º, do CP trata as concausas supervenientes relativamente independentes e onde se insere a imputação objetiva de Roxin?".*
- **Crimes Omissivos Próprios e Impróprios**: *"Qual a diferença entre crime omissivo próprio e impróprio (comissivo por omissão)? Quais as fontes da posição de garante no artigo 13, § 2º, do CP e cabe tentativa nos crimes omissivos?".*

Eixo E: Escolas Penais, Funcionalismo e Política Criminal

- **Funcionalismo Moderado vs. Sistêmico**: *"Diferencie o funcionalismo racional-teleológico de Claus Roxin do funcionalismo sistêmico ou extremado de Günther Jakobs. O que é o Direito Penal do Inimigo?".*
- **Espiritualização e Perigo Abstrato**: *"Em que consiste a espiritualização ou desmaterialização do bem jurídico penal? Os crimes de perigo abstrato são compatíveis com a Constituição Federal?".*
- **Garantismo Penal**: *"Explique as vertentes do Garantismo Monocular de Luigi Ferrajoli em contraponto ao Garantismo Penal Integral sustentado pela doutrina contemporânea (Douglas Fischer).".*

3. As Pegadinhas e Armadilhas Mais Comuns da Banca

1. **Tentativa em Crime Omissivo Próprio**:
   - *A Pegadinha*: O examinador pergunta se cabe tentativa em crimes de omissão de socorro (art. 135 do CP).
   - *A Solução*: Não cabe tentativa em crimes omissivos próprios/puros, pois a omissão aperfeiçoa a consumação no exato instante da inércia, sendo unsubsistente. Cabe tentativa apenas nos omissivos impróprios (comissivos por omissão).
2. **Punibilidade dos Atos Preparatórios**:

- *A Pegadinha*: Afirmar taxativamente que atos preparatórios nunca são puníveis.
- *A Solução*: Em regra são impuníveis, mas o legislador, por política criminal, autonomizou atos preparatórios como crimes independentes (ex.: Lei de Terrorismo - art. 5º da Lei 13.260/16; e Associação/Organização Criminosa - art. 288 do CP e art. 2º da Lei 12.850/13).

3. **Reincidência e Princípio da Insignificância**:
   - *A Pegadinha*: Dizer que a reincidência afasta automaticamente a insignificância em qualquer circunstância.
   - *A Solução*: A reincidência ou habitualidade delitiva inviabiliza em regra a insignificância (Súmula 599/STJ), mas o STF (ex.: Min. Gilmar Mendes) admite a aplicação excepcional no caso concreto quando a medida se mostrar socialmente recomendável e o furto for de valor ínfimo (ex.: furto de alimento por fome).
4. **Natureza Jurídica do Arrependimento Posterior**:
   - *A Pegadinha*: Confundir arrependimento posterior com exclusão de tipicidade (como na desistência e arrependimento eficaz).
   - *A Solução*: O arrependimento posterior (art. 16 do CP) é causa geral de diminuição de pena (causa de diminuição da 3ª fase da dosimetria), aplicando-se apenas a crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, com reparação do dano até o recebimento da denúncia.

4. Modelos de Respostas "Nota 1000" (Estruturadas em 4 Etapas)

Modelo A — Teoria do Crime e Culpabilidade (Teoria Tripartida vs. Bipartida)

Pergunta da Banca: *Candidato, o conceito analítico de crime exige a culpabilidade como elemento integrante do delito ou como mero pressuposto de aplicação da pena? Qual a posição dominante no Brasil e na jurisprudência dos Tribunais Superiores?*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, prevalece na doutrina e na jurisprudência pátria a **Teoria Tripartida (ou Tritemática)** do crime, segundo a qual a culpabilidade é o terceiro substrato analítico do delito, ao lado do fato típico e da ilicitude."
2. **Fundamentação Legal e Conceitual**: "No ordenamento penal pátrio (artigos 19, 21, 22 e 26 do Código Penal), o crime é estruturado como uma conduta típica, ilícita e culpável. Para a corrente tripartida (sustentada por Bitencourt, Rogério Greco e Juarez Cirino), a culpabilidade é o juízo de reprovabilidade social que incide sobre o fato típico e ilícito, composto por três elementos normativos: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa."
3. **Posição da Doutrina e Diferenciação**: "Em sentido diverso, a **Teoria Bipartida** (sustentada por Damásio de Jesus e Mirabete, com forte presença na doutrina paulista) conceitua o crime apenas como fato típico e ilícito, tratando a culpabilidade como mero pressuposto de aplicação da pena. Essa teoria fundamenta-se nas expressões legais como 'isento de pena', mas é criticada pela doutrina majoritária, pois a exclusão de qualquer substrato também gera a isenção de pena ou absolvição."
4. **Fechamento Institucional**: "Desta forma, no exercício da atividade jurisdicional, ao constatar a presença do fato típico e da ilicitude, cabe ao magistrado verificar se o agente possuía higidez mental e capacidade de conformação à norma para a prolação do decreto condeno, aplicando o sistema vicariante em caso de inimputabilidade."

Modelo B — Iter Criminis (Desistência Voluntária vs. Arrependimento Eficaz)

> **Pergunta da Banca**: *Doutor, diferencie a desistência voluntária do arrependimento eficaz e esclareça qual a consequência jurídica aplicada pelo Código Penal a ambos os institutos.*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, a diferença ontológica reside no momento de execução da conduta: na **desistência voluntária**, o agente interrompe a execução quando ainda dispunha de meios para prosseguir; no **arrependimento eficaz**, o agente exaure os meios executórios, mas atua positivamente para impedir a produção do resultado consumativo."
2. **Fundamentação Legal**: "Ambos os institutos estão positivados no **artigo 15 do Código Penal**, denominados pela doutrina de 'ponte de ouro' da política criminal. A consequência jurídica expressa na norma é que o agente **responde apenas pelos atos já praticados**."
3. **Análise de Natureza Jurídica**: "Doutrinariamente (conforme lição de Nélson Hungria e Claus Roxin), a natureza jurídica da desistência voluntária e do arrependimento eficaz é de **causa de exclusão atípica (ou atipicidade relativa do crime inicialmente intentado)**. Trata-se de uma causa de adequação típica indireta por atipicidade da tentativa originária."
4. **Fechamento Institucional / Aplicação Prática**: "Assim, em um caso concreto de disparos de arma de fogo onde o réu, dispondo de mais munições, cessa voluntariamente os disparos (desistência) ou socorre a vítima e evita sua morte (arrependimento eficaz), o magistrado não o pronunciará nem condenará por tentativa de homicídio, desclassificando a conduta para lesão corporal consumada, preservando a justa medida da resposta penal."

Modelo C — Concurso de Pessoas e Teoria do Domínio do Fato

> **Pergunta da Banca**: *Candidato, qual a teoria adotada no Brasil para definir a autoria e a participação no concurso de pessoas? Em que consiste a Teoria do Domínio do Fato e onde ela se aplica no direito penal econômico e nas organizações criminosas?*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, o Código Penal brasileiro adota, em seu artigo 29, a **Teoria Monista (ou Unitária) mitigada**, aplicando como regra para a conceituação de autor a **Teoria Objetivo-Formal**, complementada pela **Teoria do Domínio do Fato** no âmbito da macrocriminalidade."
2. **Fundamentação Legal e Doutrinária**: "Pela Teoria Objetivo-Formal, autor é aquele que executa o núcleo do verbo do tipo penal, e partícipe é quem presta auxílio material ou moral (instigação/induzimento) sem executar a conduta típica (adotando-se a Teoria da Acessoriedade Limitada). Todavia, a Teoria do Domínio do Fato (desenvolvida por Hans Welzel e aprofundada por Claus Roxin) conceitua autor como aquele que detém o controle final da ação, decidindo sobre o 'se', o 'como' e o 'quando' do delito."
3. **Jurisprudência dos Tribunais Superiores**: "O STF (no julgamento da AP 470) e o STJ consolidaram que a Teoria do Domínio do Fato é plenamente aplicável para responsabilizar os detentores do domínio funcional da conduta e os autores intelectuais no âmbito de **estruturas organizadas de poder (autoria de escritório)**, conforme prevê o art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013. Ressalto, contudo, que a posição de chefe ou dirigente não autoriza a responsabilidade penal objetiva, exigindo-se a comprovação do dolo e do nexo de imputação."

4. **Fechamento Institucional**: "Desta forma, na prolação da sentença penal envolvendo organizações criminosas, o magistrado individualizará a conduta do mandante/autor de escritório e dos executores materiais, fundamentando a dosimetria da pena sob a égide do artigo 59 do CP de forma proporcional ao grau de culpabilidade e domínio funcional exercido por cada qual."

5. Quadro Sintético de Atualizações Jurisprudenciais do Bloco 1

Tema	Entendimento Tradicional / Superado	Entendimento Atual e Esperado na Prova Oral
Execução Imediata no Júri	Dependia de pena fixada igual ou superior a 15 anos de reclusão (Pacote Anticrime).	**STF (Tema 1068/RG)**: A soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, 'c', CF) autoriza a **execução imediata da pena** imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do *quantum* de pena.
Legítima Defesa da Honra	Aceita como tese absolutória em feminicídios no Tribunal do Júri.	**STF (ADPF 779)**: Declarada **inconstitucional** por violar a dignidade humana, a igualdade de gênero e a vida. Sua sustentação gera a nulidade do ato.
Responsabilidade da PJ por Crime Ambiental	Exigia a "Teoria da Dupla Imputação" (imputação concomitante da pessoa física e jurídica).	**STF e STJ**: **Abandono definitivo da dupla imputação**. A pessoa jurídica pode ser responsabilizada penalmente por crimes ambientais de forma autônoma (art. 225, §3º, CF).
Insignificância e Reincidência	A reincidência impedia taxativamente a aplicação do princípio da insignificância.	**STF**: Admite-se a **aplicação mitigada/excepcional** da insignificância ao reincidente no caso concreto, se a medida for socialmente recomendável e o bem for de valor ínfimo.
ANPP e Retroatividade	Discutia-se a aplicação apenas a inquéritos antes do oferecimento da denúncia.	**STF (HC 185.068)**: O Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP) retroage aos processos em andamento **até o trânsito em julgado** da condenação.

PROVA ORAL · MAGISTRATURA · BLOCO 2

PROCESSO PENAL E TRIBUNAL DO JÚRI (O EPICENTRO DAS SABATINAS)

Processo Penal e Tribunal do Júri

1. Visão Geral e Mapeamento dos Eixos Temáticos

Nas simulações de prova oral para a Magistratura, o **Processo Penal e o Tribunal do Júri** representam a disciplina de maior densidade e reprovação. As bancas testam a capacidade do candidato de transitar entre o sistema acusatório, as garantias fundamentais constitucionais (inviolabilidade de domicílio, presunção de inocência, não autoincriminação) e os precedentes vinculantes do STF e STJ.

Os cinco grandes eixos temáticos exigidos nas sabatinas compreendem:

1. **Tribunal do Júri (Procedimento Bifásico e Plenário)**: Estrutura da pronúncia/impronúncia/absolvição sumária, quesitação e a aglutinação no quesito absolutório genérico (art. 483 do CPP), soberania dos vereditos vs. apelação por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (Tema 1087/STF) e execução imediata da pena (Tema 1068/STF).
2. **Sistemas de Prisões Cautelares e Medidas Alternativas**: Exigência de contemporaneidade dos fatos ensejadores do *periculum libertatis*, vedação estrita à decretação de preventiva de ofício pelo magistrado e cumulação de cautelares alternativas (art. 319 do CPP).
3. **Garantias Constitucionais e Inviolabilidade de Domicílio**: Requisitos probatórios para o ingresso policial sem mandado judicial no flagrante delito, conceito de "fundadas razões", ônus estatal e a obrigatoriedade de gravação audiovisual ou câmeras corporais (RE 603.616/STF).
4. **Teoria das Nulidades e Provas Ilícitas**: *Pas de nullité sans grief*, teoria dos frutos da árvore envenenada (*fruits of the poisonous tree*), exceções da fonte independente e da descoberta inevitável, e desentranhamento de provas ilícitas por derivação.
5. **Justiça Consensual, ANPP e Alterações da Denúncia**: Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP) e sua retroatividade até o trânsito em julgado, distingos procedimentais e práticos entre *Emendatio Libelli* (art. 383) e *Mutatio Libelli* (art. 384 do CPP).

2. Mapeamento Exaustivo das Perguntas Frequentes da Banca

Eixo A: Tribunal do Júri, Quesitação e Recursos

- **Aglutinação das Teses e Quesito Genérico**: *"Candidato, a aglutinação de todas as teses defensivas no quesito genérico absolutório ('O jurado absolve o acusado?') trouxe efetiva simplificação ao Júri ou violou a transparência e a plenitude de defesa? Como o senhor avalia a formação de maioria sem tese unificada?"*.
- **Apelação e Soberania dos Vereditos (Tema 1087/STF)**: *"O Ministério Público pode interpor recurso de apelação com base na alínea 'd' do art. 593, III, do CPP quando o Conselho de Sentença absolve o réu pelo quesito genérico? Esse recurso viola a soberania dos vereditos do artigo 5º, XXXVIII, 'c', da CF?"*.
- **Prisão Imediata no Júri (Tema 1068/STF)**: *"Proferida a sentença condenatória no Plenário do Júri, o magistrado presidente deve determinar a prisão imediata do réu, independentemente do quantum da pena fixada? Qual o fundamento do STF no Tema 1068?"*.

- **Proibição da Legítima Defesa da Honra (ADPF 779/STF)**: *"Qual a posição do STF sobre a sustentação da tese da legítima defesa da honra no Júri? Se a defesa invocar essa tese por via oblíqua em Plenário, qual a postura que o magistrado deve adotar?"*.

Eixo B: Prisões Cautelares e Medidas Alternativas

- **Contemporaneidade e Atualidade da Preventiva**: *"Doutor, a exigência de contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva refere-se à data da prática do fato delituoso ou aos fatos ensejadores da necessidade da custódia (periculum libertatis)?"*.
- **Decretação de Prisão de Ofício pelo Juiz**: *"O magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante ou durante a instrução processual, pode decretar a prisão preventiva de ofício sem provocação do Ministério Público ou da Polícia Judiciária?"*.
- **Cumulação e Cautelares Atípicas**: *"É possível acumular medidas cautelares alternativas do artigo 319 do CPP com a prisão preventiva? O rol do art. 319 é taxativo ou exemplificativo?"*.

Eixo C: Inviolabilidade de Domicílio e Busca e Apreensão

- **Ingresso Policial sem Mandado em Domicílio (RE 603.616/STF)**: *"Quais os requisitos e o estândar probatório exigidos pelo STF para que policiais ingressem em residência sem mandado sob a alegação de flagrante delito? A intuição ou a fuga do indivíduo justificam o ingresso?"*.
- **Consentimento do Morador e Gravações Câmeras Corporais**: *"Como deve ser comprovado o consentimento do morador para o ingresso da autoridade policial na residência e qual o impacto da ausência de gravação audiovisual segundo o STF?"*.

Eixo D: Nulidades, Provas Ilícitas e Frutos da Árvore Envenenada

- **Provas Ilícitas por Derivação e Nulidade de Mandado**: *"Se um mandado de busca e apreensão domiciliar for declarado nulo por falta de fundamentação, a expressiva quantidade de drogas apreendida no local pode ser aproveitada com base na figura do crime permanente?"*.
- **Exceções à Ilicitude da Prova**: *"Quais são as exceções acolhidas pelo Código de Processo Penal (art. 157, § 1º) que permitem o aproveitamento de provas derivadas de uma ilícita?"*.

Eixo E: Acordo de Não Persecução Penal e Alteração da Denúncia

- **Retroatividade do ANPP (art. 28-A do CPP)**: *"O Acordo de Não Persecução Penal retroage para beneficiar processos em andamento? Qual é o marco temporal definitivo estabelecido pelo Pleno do STF?"*.
- **Diferença entre Emendatio e Mutatio Libelli**: *"Diferencie a Emendatio Libelli (art. 383 do CPP) da Mutatio Libelli (art. 384 do CPP). Em qual delas é necessária a remessa ao Ministério Público para aditamento e qual a aplicação analógica do art. 28 do CPP?"*.

3. As Pegadinhas e Armadilhas Mais Comuns da Banca

1. **Inimputabilidade e Absolvição Sumária no Júri**:
   - *A Pegadinha*: A banca induz o candidato a afirmar que o juiz sumariamente absolverá o réu inimputável (com aplicação de medida de segurança) em qualquer situação no Júri.

- *A Solução*: O magistrado só pode absolver sumariamente o inimputável se a inimputabilidade for a **única tese defensiva** sustentada em memoriais. Se houver outras teses (como legítima defesa ou negativa de autoria), o réu deve ser pronunciado para submeter todas as teses ao Conselho de Sentença, sob pena de usurpação de competência e prejuízo ao réu que busca a absolvição própria.

2. **Prisão de Ofício na Audiência de Custódia ou Instrução**:
   - *A Pegadinha*: O examinador pergunta se o juiz pode decretar a prisão preventiva de ofício quando constatar a extrema periculosidade do réu durante a audiência.
   - *A Solução*: Com as alterações promovidas pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), o sistema acusatório veda peremptoriamente a decretação de prisão preventiva de ofício pelo juiz em qualquer fase (seja no inquérito, na audiência de custódia ou no curso do processo), exigindo-se sempre provocação do MP, do querelante ou representação da autoridade policial.
3. **Crime Permanente e Mandado de Busca Nulo**:
   - *A Pegadinha*: O examinador afirma que por ser o tráfico de drogas um crime permanente, a nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão não contamina a apreensão das drogas.
   - *A Solução*: A busca domiciliar ilícita (sem fundamentação idônea ou fundadas razões) contamina todas as provas dela decorrentes por força da **Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada** (*art. 157, § 1º, do CPP*). O estado de flagrância no crime permanente não valida o ingresso ilegal prévio no domicílio.
4. **Mutatio Libelli em Segunda Instância**:
   - *A Pegadinha*: Questionar se o Tribunal de Justiça, ao julgar recurso de apelação, pode aplicar a *Mutatio Libelli* quando restar demonstrado elemento novo na instrução.
   - *A Solução*: A *Mutatio Libelli* (art. 384 do CPP) **não pode ser aplicada em 2º Grau de jurisdição** (*Súmula 453 do STF*), pois exige o aditamento da denúncia e a reabertura de instrução sob o crivo do contraditório. Apenas a *Emendatio Libelli* (art. 383 do CPP) é admitida em 2º Grau.

4. Modelos de Respostas "Nota 1000" (Estruturadas em 4 Etapas)

Modelo A — Tribunal do Júri (Soberania dos Vereditos x Apelação do MP no Quesito Genérico - Tema 1087/STF)

Pergunta da Banca: *Excelência, o Ministério Público pode interpor recurso de apelação fundado no art. 593, III, 'd' do CPP contra sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença com base no quesito genérico absolutório? Essa apelação afronta a soberania dos vereditos?*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, a resposta é **afirmativa**. É perfeitamente cabível a interposição do recurso de apelação pelo Ministério Público com fundamento na alínea 'd' do inciso III do artigo 593 do CPP, mesmo quando a absolvição do réu ocorrer mediante a resposta afirmativa ao quesito genérico absolutório do artigo 483, inciso III, do Código de Processo Penal."

2. **Fundamentação Legal e Constitucional**: "Esta questão foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do **Tema 1087 da Repercussão Geral**. O STF fixou a tese de que a apelação ministerial fundamentada em decisão manifestamente contrária à prova dos autos não viola a cláusula constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', da CF/88)."
3. **Posição da Doutrina e Jurisprudência**: "Conforme o entendimento consolidado da Suprema Corte, a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri possui caráter relativo e não se confunde com o arbítrio desregrado dos jurados. Se o Tribunal de Justiça acolher o recurso, ele **não reformará a decisão para condenar o réu** — o que violaria o juiz natural da causa —, mas tão somente anulará o julgamento e determinará a submissão do acusado a um novo Plenário perante um novo Conselho de Sentença, preservando a intimidade dos jurados e o contraditório."
4. **Fechamento Institucional**: "Assim, na condução dos feitos perante a Vara do Júri, o magistrado garantirá que o quesito genérico cumpra sua função de simplificação procedimental, assegurando às partes o direito ao duplo grau de jurisdição relativo e velando pela higidez probatória das decisões populares."

Modelo B — Garantias Constitucionais (Inviolabilidade de Domicílio - RE 603.616/STF)

> **Pergunta da Banca**: *Candidato, quais são os requisitos constitucionais e o estândar probatório exigidos pelos Tribunais Superiores para a validade do ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial sob a justificativa de flagrante delito?*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, o ingresso forçado da autoridade policial em domicílio sem mandado judicial exige a demonstração prévia de **fundadas razões (justa causa)** amparadas em elementos objetivos e concretos indicativos de situação de flagrante delito no interior da residência."
2. **Fundamentação Legal e Constitucional**: "A regra insculpida no **artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal** consagra a casa como asilo inviolável do indivíduo, ressalvadas as hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial durante o dia. No julgamento do **RE 603.616/STF (Tema 280/RG)**, o Plenário da Suprema Corte fixou que a entrada forçada sem mandado só é legítima quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas *a posteriori*."
3. **Posição da Jurisprudência (STF e STJ)**: "A jurisprudência do STF e da 6ª Turma do STJ pacificou que a mera intuição policial, o nervosismo ou a fuga do indivíduo ao avistar a viatura **não constituem fundadas razões**. Ademais, caso o ingresso seja fundamentado no consentimento do morador, incide sobre o Estado o ônus probatório de demonstrar a voluntariedade da autorização, exigindo-se **declaração assinada com testemunhas e, preferencialmente, gravação áudio e vídeo / câmeras corporais**, sob pena de ilicitude da prova e de todas as suas derivadas (art. 157, § 1º, CPP)."
4. **Fechamento Institucional**: "Desta forma, na análise das prisões em flagrante e das ações penais, o magistrado desentranhará as provas decorrentes do ingresso domiciliar arbitrário, atenta a necessidade de coibir abusos estatais e tutelar o direito fundamental à intimidade e ao asilo domiciliar."

Modelo C — Processo Penal (Emendatio Libelli vs. Mutatio Libelli)

> **Pergunta da Banca**: *Doutor, estabeleça a distinção fundamental entre a Emendatio Libelli e a Mutatio Libelli. Explique as providências formais que o juiz deve adotar em cada instituto e se cabe a sua aplicação em 2º Grau de Jurisdição.*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, a diferença ontológica reside na alteração dos fatos: na **Emendatio Libelli** (art. 383 do CPP), o magistrado apenas altera a classificação jurídica de fatos já devidamente narrados na denúncia; na **Mutatio Libelli** (art. 384 do CPP), surgem elementos de prova durante a instrução que revelam fato novo ou circunstância elementar não descrita na inicial acusatória."
2. **Fundamentação Legal e Procedimental**: "Pela *Emendatio Libelli*, vora a máxima do *jura novit curia* e o réu se defende dos fatos narrados, podendo o juiz, de ofício e na própria sentença, atribuir a correta definição jurídica. Já na *Mutatio Libelli*, em homenagem ao sistema acusatório e à ampla defesa, o juiz **não pode condenar de imediato**: deve determinar a remessa dos autos ao Ministério Público para aditamento da denúncia no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação analógica do artigo 28 do CPP caso o órgão ministerial se recuse."
3. **Jurisprudência dos Tribunais Superiores**: "Em relação à aplicação em 2º Grau, a *Emendatio Libelli* pode ser realizada pelo Tribunal no julgamento da apelação. Todavia, a *Mutatio Libelli* é **absolutamente vedada em 2º Grau**, conforme consolida a **Súmula 453 do STF**, sob pena de flagrante violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal."
4. **Fechamento Institucional**: "Assim, ao proferir a decisão, o magistrado observará estritamente o princípio da correlação entre a imputação e a sentença, franqueando às partes o contraditório substancial perante a inovação fática."

5. Quadro Sintético de Atualizações Jurisprudenciais do Bloco 2

Tema	Entendimento Tradicional / Superado	Entendimento Atual e Esperado na Prova Oral
Execução Imediata no Júri	Exigia pena igual ou superior a 15 anos de reclusão (art. 492, I, 'e', do CPP do Pacote Anticrime).	**STF (Tema 1068/RG)**: A soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, 'c', CF) autoriza a **execução imediata da pena** imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do *quantum* da pena aplicada.
Apelação do MP no Quesito Genérico	Sustentava-se que a absolvição genérica por íntima convicção era irrecorrível pelo MP.	**STF (Tema 1087/RG)**: É **cabível recurso de apelação** do MP por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, 'd', CPP), não violando a soberania do Júri.
Prisão Preventiva de Ofício	O juiz podia decretar prisão preventiva de ofício durante o processo ou inquérito.	**STF e STJ**: **Proibição absoluta**. O Pacote Anticrime extirpou a decretação de ofício pelo magistrado em qualquer fase processual, sob pena de violação do sistema acusatório.
Retroatividade do ANPP	Limita-se o oferecimento do ANPP à fase pré-processual / antes do recebimento da denúncia.	**STF (HC 185.068/Pleno)**: O ANPP (art. 28-A do CPP) retroage aos processos em andamento **até o trânsito em julgado** da sentença condenatória.

Tema	Entendimento Tradicional / Superado	Entendimento Atual e Esperado na Prova Oral
Busca Domiciliar e Consentimento	Bastava o testemunho verbal dos policiais comprovando a autorização do morador.	**STJ (6ª Turma) e STF**: Exige-se **comprovação escrita ou gravação áudio e vídeo / câmeras corporais** do consentimento, ônus do Estado sob pena de nulidade da prova.

PROVA ORAL · MAGISTRATURA · BLOCO 3

DIREITO CIVIL (OBRIGAÇÕES, CONTRATOS, DIREITOS REAIS E SUCESSÕES)

Direito Civil

1. Visão Geral e Mapeamento dos Eixos Temáticos

Nas sabatinas de prova oral para a Magistratura Estadual, o **Direito Civil** é cobrado a partir da **Constitucionalização do Direito Civil** (eficácia horizontal dos direitos fundamentais e o Diálogo das Fontes) e da aplicação prática do Código Civil de 2002 perante a jurisprudência consolidada do STF e STJ. As bancas exigem precisão terminológica e domínio dogmático nos seguintes eixos:

1. **Teoria Geral do Direito Civil e Direitos da Personalidade**: Distinção entre prescrição (extinção da pretensão - art. 189 do CC) e decadência (extinção do direito potestativo); imprescritibilidade de direitos existenciais e de personalidade; recusa ao "Direito ao Esquecimento" (Tema 786/STF); e o valor jurídico dos atos unilaterais (promessa de recompensa - art. 854 do CC, e gestão de negócios e lucro da intervenção).
2. **Direito das Obrigações e Adimplemento**: Obrigações de meio vs. de resultado; exceção de contrato não cumprido (*exceptio non adimpleti contractus* e *tu quoque*); distinção entre mora (inadimplemento relativo) e inadimplemento absoluto/antecipado (*anticipatory breach of contract*); e o direito de retenção por benfeitorias.
3. **Teoria Geral dos Contratos e Extinção Contratual**: Classificação exata das formas de extinção dos contratos (rescisão como gênero; resolução por inadimplemento ou imprevisão; resilição por distrato ou denúncia unilateral); vícios redibitórios e prazos de garantia/ciência (art. 445 do CC); garantia pela evicção (independência de boa ou má-fé do alienante); e a Teoria da Imprevisão (*rebus sic stantibus* - art. 478 do CC) em contraponto à Teoria da Base Objetiva do Negócio (Larenz / art. 6º, V do CDC).
4. **Direitos Reais, Posse e Usucapião**: Distinção ontológica entre posse *ad usucapionem* e posse *interdicta*; efeitos da posse quanto aos frutos, benfeitorias e deterioração (boa-fé vs. má-fé); usucapião especial rural (art. 191 da CF); a ilicitude do pacto comissório (art. 1.428 do CC) vs. a validade do pacto marciano; e exceções à regra do registro para aquisição da propriedade imobiliária.
5. **Direito de Família, Sucessões e Responsabilidade Civil**: Doação inoficiosa e o cálculo da legítima no momento da liberalidade (art. 549 do CC); inventário negativo e sua admissibilidade doutrinária/jurisprudencial; independência das instâncias cível e criminal e os efeitos vinculantes da absolvição no Júri por negativa de autoria ou inexistência do fato; e o critério bifásico de arbitramento do dano moral (STJ).

2. Mapeamento Exaustivo das Perguntas Frequentes da Banca

Eixo A: Teoria Geral, Direitos da Personalidade e Atos Unilaterais

- **Direitos Potestativos vs. Direitos Subjetivos**: *"Candidato, diferencie direito subjetivo, direito potestativo e faculdade jurídica. Qual deles está sujeito à prescrição e qual se submete à decadência? Justifique com base no artigo 189 do Código Civil."*.

- **Promessa de Recompensa e Atos Unilaterais**: *"Em que consiste a promessa de recompensa (art. 854 do CC)? Ela exige o intuito específico de obter a recompensa por parte de quem cumpre a condição? O sistema de disque-denúncia é regido por esse instituto?"*.
- **Gestão de Negócios e Lucro da Intervenção**: *"Diferencie a gestão de negócios (art. 861 do CC) de um contrato de mandato. O que é o 'lucro da intervenção' e qual seu fundamento no enriquecimento sem causa?"*.

Eixo B: Extinção Contratual, Vícios e Garantias

- **Sistemática da Extinção Contratual**: *"Doutor, no âmbito da extinção dos contratos, diferencie rescisão, resolução e resilição. Onde se enquadra o distrato e o que é resilição unilateral (denúncia)?"*.
- **Vício Redibitório e Prazos de Garantia**: *"O que é vício redibitório? Se o vício for aparente, o adquirente possui a proteção legal? Quais os prazos para bens móveis e imóveis e como funciona a regra de ciência diferida (art. 445, § 1º, do CC)?"*.
- **Garantia pela Evicção**: *"A responsabilidade do alienante pela evicção exige a demonstração de sua má-fé? É possível às partes estipular a exclusão da garantia pela evicção e quais os seus limites?"*.
- **Teoria da Imprevisão vs. Teoria da Base do Negócio**: *"Diferencie a Teoria da Imprevisão (art. 478 do CC) da Teoria da Base Objetiva do Negócio. Exige-se fato imprevisível em ambas?"*.

Eixo C: Direitos Reais, Posse e Usucapião

- **Efeitos da Posse (Boa-fé vs. Má-fé)**: *"Quais são os efeitos da posse quanto à restituição dos frutos, indenização de benfeitorias (úteis, necessárias e voluptuárias) e responsabilidade pela deterioração da coisa, diferindo o possuidor de boa-fé do de má-fé?"*.
- **Transmutação da Natureza da Posse**: *"É possível ao possuidor mudar o caráter da sua posse por exclusiva deliberação interna (interversão do título da posse)? Como a doutrina e a Enunciado 301 do CJF aplicam o art. 1.203 do CC?"*.
- **Pacto Comissório vs. Pacto Marciano**: *"O que é a proibição do pacto comissório positivada no artigo 1.428 do Código Civil? O pacto marciano é admitido no direito brasileiro e qual a sua distinção?"*.
- **Usucapião Especial Rural e Módulo Mínimo**: *"É possível a usucapião especial rural (art. 191 da CF) de imóvel com área inferior ao módulo calculado para a região? A lei municipal ou o módulo do INCRA podem obstar a garantia constitucional?"*.

Eixo D: Direito de Família, Sucessões e Responsabilidade Civil

- **Doação Inoficiosa e Momento de Apuração**: *"O que é doação inoficiosa (art. 549 do CC)? Em que momento se calcula o montante da legítima dos herdeiros necessários nas doações sucessivas: no momento do ato de liberalidade ou na abertura da sucessão?"*.
- **Inventário Negativo**: *"O Código de Processo Civil prevê expressamente o inventário negativo? Qual a sua utilidade prática e o interesse de agir dos herdeiros?"*.
- **Efeitos Cíveis da Sentença Penal Absolutória**: *"Se o réu for absolvido no Tribunal do Júri pela tese da negativa de autoria, essa decisão vincula o juízo cível na ação de reparação de danos? E se a absolvição se der por falta de provas?"*.

3. As Pegadinhas e Armadilhas Mais Comuns da Banca

1. **Alteração Unilateral do Caráter da Posse (Interversão da Posse)**:

- *A Pegadinha*: A banca pergunta se o locatário, por ato de sua própria vontade interna, pode passar a possuir o imóvel como dono (*animus domini*) para fins de usucapião.
- *A Solução*: Não. A alteração do caráter da posse exige **fator externo e objetivo** (oposição manifesta ao direito do proprietário ou cessação da causa jurídica subjacente, conforme Enunciado 301 da I Jornada de Direito Civil). A mera intenção psicológica interna do possuidor não altera a causa da posse (*art. 1.203 do CC*).

2. **Má-Fé na Garantia pela Evicção**:
   - *A Pegadinha*: Afirmar que a garantia da evicção só gera dever de indenizar se demonstrada a má-fé do alienante.
   - *A Solução*: A responsabilidade pela evicção é **objetiva ex lege**. O alienante responde pela evicção **mesmo estando de boa-fé** (*art. 447 do CC*). A má-fé do alienante ensejará, adicionalmente, a reparação por perdas e danos.
3. **Momento de Apuração da Doação Inoficiosa**:
   - *A Pegadinha*: Induzir o candidato a responder que o limite de 50% da legítima para caracterização de doação inoficiosa é calculado no momento da morte do doador (*abertura da sucessão / saisine*).
   - *A Solução*: Errado. O Código Civil de 2002 pacificou no **artigo 549** que a nulidade da doação inoficiosa considera o patrimônio do doador **no momento da liberalidade (no ato da doação)**, e não no momento do falecimento.
4. **Pacto Comissório vs. Pacto Marciano**:
   - *A Pegadinha*: Induzir o candidato a dizer que o credor pignoratício ou hipotecário pode ficar diretamente com o bem dado em garantia se o devedor não pagar a dívida.
   - *A Solução*: O **pacto comissório é nulo de pleno direito** (*art. 1.428 do CC*). O credor não pode apropriar-se do bem garantidor por descumprimento da obrigação. Todavia, é **válido o pacto marciano**, no qual se autoriza a adjudicação ou venda do bem ao credor desde que por valor de mercado apurado em avaliação justa, com restituição do saldo remanescente ao devedor.

4. Modelos de Respostas "Nota 1000" (Estruturadas em 4 Etapas)

Modelo A — Teoria Geral dos Contratos (Rescisão, Resolução e Resilição)

Pergunta da Banca: *Doutor, faça a rigorosa distinção técnica entre rescisão, resolução e resilição contratual no sistema do Código Civil. Esclareça onde se enquadra o distrato.*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, no direito contratual pátrio, a **rescisão** é utilizada pela doutrina como gênero de desconstituição contratual, do qual são espécies a **resolução** (extinção por inadimplemento ou onerosidade excessiva) e a **resilição** (extinção por manifestação de vontade, unilateral ou bilateral)."
2. **Fundamentação Legal e Conceitual**: "A **resolução contratual** (artigos 474 e 475 do Código Civil) decorre do inadimplemento culposo ou involuntário de uma das partes (impossibilidade da prestação) ou da excessiva onerosidade superveniente (artigo 478 do CC - *teoria da imprevisão*). Já a **resilição** (artigo 472 do CC) decorre da autonomia privada das partes: quando feita de forma

bilateral, mediante novo negócio jurídico desconstitutivo, denomina-se **distrato**; quando realizada de forma unilateral, nos casos permitidos por lei ou pelo contrato, denomina-se **denúncia** (artigo 473 do CC)."

3. **Análise Crítica e Doutrinária**: "Em sentido estrito, parte da doutrina clássica (como Orlando Gomes e Caio Mário) reserva a palavra *rescisão* especificamente para a invalidação de contratos eivados de vícios de consentimento na sua formação, como a lesão ou o estado de perigo. O **distrato**, portanto, enquadra-se precipuamente na categoria de **resilição bilateral**."
4. **Fechamento Institucional**: "Com efeito, na análise das demandas de resolução contratual, o magistrado verificará se o inadimplemento é substancial (*teoria do adimplemento substancial*) para preservar o vínculo ou acolher a extinção do contrato com o restabelecimento do *status quo ante* e eventual apuração de perdas e danos."

Modelo B — Direitos Reais e Garantias (Vedação do Pacto Comissório vs. Pacto Marciano)

> **Pergunta da Banca**: *Candidato, o credor de uma dívida garantida por hipoteca ou penhor pode convencionar a retenção direta do bem caso o devedor incorra em inadimplência? O que é o pacto marciano?*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, a resposta é **negativa**. É nula de pleno direito a cláusula que autoriza o credor pignoratício, hipotecário ou anticrético a apropriar-se diretamente do bem dado em garantia em caso de inadimplemento do devedor, instituto denominado **pacto comissório**."
2. **Fundamentação Legal**: "A proibição do pacto comissório está expressamente positivada no **artigo 1.428 do Código Civil**. O legislador veda tal prática para obstar o enriquecimento sem causa do credor e proteger o devedor em situação de vulnerabilidade econômica, haja vista que o valor do bem garantidor frequentemente excede o montante da dívida."
3. **Distinção com o Pacto Marciano**: "Diversamente, a doutrina e a jurisprudência do STJ admitem a validade do **pacto marciano**. Nele, convenciona-se que, havendo inadimplemento, o bem garantidor será objeto de **avaliação justa por preço de mercado**, permitindo-se a apropriação do bem pelo credor desde que este **restitua de imediato ao devedor o valor que suplantar o montante do débito**, afastando-se o enriquecimento ilícito."
4. **Fechamento Institucional**: "Desta forma, no julgamento de execuções ou ações declaratórias de nulidade, o magistrado declarará a nulidade absoluta da cláusula comissória, resguardando contudo a possibilidade de dação em pagamento posterior ao vencimento (art. 1.428, parágrafo único, CC) ou a aplicação do pacto marciano quando juridicamente hígido."

Modelo C — Sucessões e Direito Imobiliário (Doação Inoficiosa)

> **Pergunta da Banca**: *Doutor, defina doação inoficiosa. Em doações sucessivas promovidas pelo doador a terceiros, em qual momento deve ser apurado o excesso sobre a legítima dos herdeiros necessários?*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, a **doação inoficiosa** é aquela que excede a metade do patrimônio de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento, violando a legítima dos herdeiros necessários."
2. **Fundamentação Legal**: "O instituto encontra-se expressamente regrado no **artigo 549 do Código Civil**, o qual prevê a **nulidade absoluta** da disposição no tocante ao valor que ultrapassar a quota disponível (50% do patrimônio líquido do doador)."

3. **Momento de Apuração e Jurisprudência do STJ**: "Com a vigência do Código Civil de 2002, resta superada a controvérsia anterior: a aferição do excesso e da inoficiosidade **deve ser feita obrigatoriamente no momento de cada ato de liberalidade (no momento do contrato de doação)**, e não na data do falecimento do doador. Em caso de doações sucessivas, computa-se o valor do patrimônio existente na data de cada doação individualmente considerada, para verificar se a quota disponível foi ultrapassada."
4. **Fechamento Institucional**: "Assim, em sede de Ação Anulatória de Doação Inoficiosa promovida por herdeiros necessários, o magistrado determinará a avaliação do patrimônio do doador à época em que o negócio foi celebrado, declarando a nulidade parcial do ato tão somente quanto à parcela excedente, preservando-se a validade da quota disponível."

5. Quadro Sintético de Atualizações Jurisprudenciais do Bloco 3

Tema	Entendimento Tradicional / Superado	Entendimento Atual e Esperado na Prova Oral
Direito ao Esquecimento	Admitia-se a tutela para impedir a divulgação de fatos passados verídicos desabonadores.	**STF (Tema 786/RG)**: É **incompatível com a Constituição Federal** a ideia de um direito ao esquecimento que limite a divulgação de fatos verídicos.
Usucapião Especial Rural e Módulo Mínimo	Sustentava-se que o imóvel usucapiendo deveria respeitar a fração mínima de parcelamento / módulo rural.	**STF (Tema 858/RG)**: É **preenchido o requisito constitucional do art. 191 da CF** mesmo que o imóvel possua dimensão inferior ao módulo calculado para a região.
Penhora de CNH / Passaporte de Devedor	Discutia-se a constitucionalidade das medidas coercitivas atípicas do art. 139, IV do CPC.	**STF (ADI 5941) e STJ**: Válidas as medidas atípicas, **desde que não impeçam o exercício da profissão/subsistência** (ex.: inadmissível contra taxista/motorista de app).
Embargos de Terceiro sem Registro do Imóvel	Exigia-se o registro da promessa de compra e venda em cartório para oposição do terceiro.	**STJ (Súmula 84)**: É **admissível a oposição de embargos de terceiro** fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.
Inoponibilidade de Exceções ao Terceiro no Título	Discutia-se se o devedor originário podia opor exceção pessoal ao endossatário de boa-fé.	**STJ**: Mantido o **princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé** (autonomia e abstração do título de crédito).

PROVA ORAL · MAGISTRATURA · BLOCO 4

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SISTEMA DE PRECEDENTES

Direito Processual Civil e Precedentes

1. Visão Geral e Mapeamento dos Eixos Temáticos

Nas provas orais da Magistratura Estadual, o **Direito Processual Civil** é cobrado sob a ótica do CPC/2015 como um instrumento de concretização dos direitos fundamentais (Processo Constitucional), com foco na **segurança jurídica, previsibilidade e primazia do julgamento do mérito** (art. 4º do CPC).

Os cinco grandes eixos temáticos exigidos pela banca examinadora compreendem:

1. **Teoria Geral do Processo, Condições da Ação e Pressupostos**: Evolução das condições da ação pós-CPC/2015 (incorporação da possibilidade jurídica do pedido ao mérito e releitura da Teoria Eclética de Liebman); legitimidade ad causam (ordinária e extraordinária/substituição processual); e pressupostos processuais de existência e validade.
2. **Tutelas Provisórias e Mecanismos de Estabilização**: Diferença substancial entre tutela de urgência cautelar e antecipada (satisfativa); rito antecedente e prazos de aditamento; o instituto exclusivo da **estabilização da tutela antecipada antecedente** (arts. 303 e 304 do CPC) e as vias autonômicas de desconstituição (art. 304, § 6º).
3. **Sistema de Precedentes Vinculantes e Incidentes de Uniformização**: Efeitos dos precedentes obrigatórios (art. 927 do CPC); Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR - arts. 976 a 987) e a distinção entre **causa piloto** e **causa modelo**; Incidente de Assunção de Competência (IAC); e os limites da Reclamação Constitucional para preservação da competência e autoridade das decisões do STF/STJ.
4. **Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Nulidades**: Sistema recursal (Agravo de Instrumento e o rol de taxatividade mitigada - Tema 988/STJ); Ação Rescisória (hipóteses do art. 966 e vedações nos Juizados Especiais); e a subsistência da *Querela Nullitatis Insanabilis* para hipóteses de ausência/nulidade de citação.
5. **Negócios Jurídicos Processuais e Cumprimento de Sentença**: Autonomia privada processual (art. 190 do CPC) e os limites do controle de validade pelo magistrado; cumprimento de sentença e a aplicação de medidas coercitivas atípicas (art. 139, IV, do CPC - ADI 5941/STF); e o cabimento de honorários advocatícios na impugnação (Súmula 519/STJ).

2. Mapeamento Exaustivo das Perguntas Frequentes da Banca

Eixo A: Teoria Geral do Processo, Legitimidade e Condições da Ação

- **Condições da Ação no CPC/2015**: *"Candidato, qual a sorte da Teoria Eclética de Enrico Tullio Liebman no CPC de 2015? A possibilidade jurídica do pedido continua sendo condição da ação? Como o magistrado deve proceder se constatar a manifesta ilegitimidade passiva na fase de saneamento?"*.
- **Substituição Processual vs. Representação**: *"Diferencie representação processual de substituição processual (legitimidade extraordinária). O substituto processual necessita de autorização expressa dos substituídos para celebrar acordo em juízo?"*.

Eixo B: Tutelas Provisórias e Estabilização

- **Estabilização da Tutela Antecipada Antecedente**: *"Excelência, em que consiste a estabilização da tutela antecipada concedida em caráter antecedente (art. 304 do CPC)? É possível a estabilização da tutela cautelar antecedente? Qual o meio de impugnação apto a obstar a estabilização?"*.
- **Responsabilidade Objetiva pelo Deferimento da Tutela**: *"Se a tutela provisória for concedida e, ao final, o processo for julgado improcedente, qual a responsabilidade do requerente pelos prejuízos causados à parte contrária? Exige-se demonstração de dolo ou culpa (art. 302 do CPC)?"*.

Eixo C: Sistema de Precedentes e IRDR

- **IRDR: Causa Piloto vs. Causa Modelo**: *"Doutor, explique a estrutura do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). Qual a diferença entre o modelo de causa piloto e o modelo de causa modelo? Qual foi a opção adotada pelo Código de Processo Civil?"*.
- **Distingo (Distinguishing) e Superação (Overruling)**: *"Como o magistrado deve fundamentar sua decisão para deixar de aplicar um precedente vinculante do artigo 927 do CPC a um caso concreto sob sua jurisdição?"*.

Eixo D: Nulidades, Recursos e Ação Rescisória

- **Taxatividade Mitigada do Agravo de Instrumento**: *"Qual a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 da Repercussão Geral/Recursos Repetitivos acerca do rol do artigo 1.015 do CPC?"*.
- **Ação Rescisória nos Juizados Especiais vs. Querela Nullitatis**: *"Cabe Ação Rescisória no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/95)? Qual a via adequada para desconstituir uma sentença proferida por juizado especial eivada de vício de citação?"*.

Eixo E: Negócios Jurídicos Processuais e Execução

- **Negócios Jurídicos Processuais (Art. 190 do CPC)**: *"Quais são os requisitos de validade dos Negócios Jurídicos Processuais atípicos? Em quais hipóteses o magistrado pode recusar aplicação ao negócio firmado pelas partes?"*.
- **Honorários na Impugnação ao Cumprimento de Sentença**: *"No cumprimento de sentença definitivo de quantia certa, são devidos honorários advocatícios na fase de impugnação? A rejeição da impugnação gera honorários em favor do exequente?"*.

3. As Pegadinhas e Armadilhas Mais Comuns da Banca

1. **Estabilização da Tutela Cautelar Antecedente**:
   - *A Pegadinha*: O examinador indaga se a tutela cautelar concedida em caráter antecedente (art. 305 do CPC) pode estabilizar-se caso o réu não interponha agravo de instrumento.
   - *A Solução*: **Não**. O instituto da estabilização (art. 304 do CPC) é **exclusivo da tutela antecipada requerida em caráter antecedente** (art. 303). A tutela cautelar antecedente exige obrigatoriamente a dedução do pedido principal no prazo de 30 dias (art. 308), sob pena de cessação da eficácia da medida (art. 309, I).
2. **Forma de Insurgência para Obstar a Estabilização da Tutela Antecipada**:
   - *A Pegadinha*: Afirmar que a estabilização da tutela antecipada antecedente só é obstada pela interposição formal do recurso de Agravo de Instrumento.

- *A Solução*: **Entendimento superado**. A Corte Especial do STJ pacificou que **qualquer manifestação do réu no processo** que demonstre sua irresignação (como a apresentação de contestação, petição de especificação de provas ou pedido de reconsideração) é suficiente para afastar a estabilização, exigindo o prosseguimento da demanda.

3. **Cabe Ação Rescisória nos Juizados Especiais?**:
   - *A Pegadinha*: O examinador tenta induzir o candidato a admitir Ação Rescisória contra decisão transitada em julgado nos Juizados Especiais em caso de manifesta violação à norma jurídica.
   - *A Solução*: É **vedada a Ação Rescisória no sistema dos Juizados Especiais** por expressa vedação do art. 59 da Lei nº 9.099/95 e Súmula 203 do STJ. Havendo vício insanável (ausência ou nulidade de citação), a via adequada é a petição simples de nulidade perante o próprio Juizado ou a **Querela Nullitatis Insanabilis**.
4. **Honorários na Impugnação ao Cumprimento de Sentença Rejeitada**:
   - *A Pegadinha*: Questionar se a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença fixa honorários advocatícios adicionais em favor do patrono do exequente.
   - *A Solução*: Não. Nos termos da **Súmula 519 do STJ**, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença **não enseja a fixação de honorários advocatícios**. Os honorários da fase executiva só são arbitrados no início do cumprimento de sentença (10% pelo não pagamento voluntário no prazo do art. 523) ou em favor do executado caso a impugnação seja acolhida (total ou parcialmente).

4. Modelos de Respostas "Nota 1000" (Estruturadas em 4 Etapas)

Modelo A — Tutelas Provisórias (Estabilização da Tutela Antecipada Antecedente)

> **Pergunta da Banca**: *Excelência, discorra sobre o instituto da estabilização da tutela antecipada antecedente. Quais os seus requisitos, a natureza jurídica da decisão estabilizada e os meios de sua revisão?*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, a **estabilização da tutela antecipada antecedente** é um instituto de cognição sumária e simplificação processual positivado nos **artigos 303 e 304 do Código de Processo Civil**, pelo qual a decisão que concede a tutela satisfativa antecedente conserva seus efeitos práticos caso não haja qualquer impugnação pela parte contrária, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito."
2. **Fundamentação Legal e Requisitos**: "Para a sua ocorrência, exigem-se três requisitos: 1) O pedido de tutela antecipada formulado em caráter antecedente (art. 303); 2) O deferimento da medida pelo magistrado; e 3) A ausência de qualquer manifestação de irresignação pelo réu. O processo será extinto com fundamento no artigo 304, § 1º, do CPC."
3. **Natureza Jurídica e Jurisprudência do STJ**: "A decisão estabilizada **não faz coisa julgada material**, produzindo apenas coisa julgada formal ou estabilidade endoprocessual. Por essa razão, a decisão estabilizada **não é impugnável por Ação Rescisória**, mas sim por **Ação Autônoma de Revisão, Reforma ou Invalidação** (art. 304, § 2º), a ser proposta perante o próprio juízo de 1º Grau no prazo decadencial de 2 anos (art. 304, § 5º). Ademais, a Corte Especial do STJ pacificou que a

interposição de agravo não é a única via para obstar a estabilização, bastando a apresentação de contestação ou qualquer petição de resistência pelo réu."

4. **Fechamento Institucional**: "Desta forma, ao verificar a ausência de impugnação do réu no prazo legal, o magistrado proferirá sentença determinando a extinção do feito com a manutenção dos efeitos da tutela, otimizando a prestação jurisdicional e a economia processual."

Modelo B — Sistema de Precedentes e IRDR (Causa Piloto vs. Causa Modelo)

> **Pergunta da Banca**: *Candidato, explique a sistemática do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). Qual a diferença entre a causa piloto e a causa modelo e qual sistema foi adotado pelo CPC/2015?*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, o **Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)** é um instrumento de julgamento por amostragem e fixação de tese jurídica vinculante positivado nos **artigos 976 a 987 do Código de Processo Civil**, destinado a conferir isonomia e segurança jurídica em casos de efetiva repetição de processos sobre a mesma questão unicamente de direito."
2. **Diferenciação Doutrinária (Causa Piloto vs. Causa Modelo)**: "No direito comparado e na teoria processual, a **causa piloto** (*Musterverfahren*) exige a presença e o julgamento de um processo concreto sob a jurisdição do Tribunal, no qual a tese será fixada e o recurso/remessa afetado será julgado conjuntamente. Já no sistema da **causa modelo** (*Musterfeststellungsklage*), a tese é fixada em abstrato a partir de uma tese jurídica provocada pelo incidente, independentemente da afetação direta de um recurso concreto singular."
3. **Opção do CPC/2015 e Jurisprudência**: "O Código de Processo Civil brasileiro adotou a **técnica da causa piloto com eficácia expansiva vinculante**. O artigo 978, parágrafo único, estabelece que o órgão colegiado competente para julgar o incidente julgará também o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente. Admitida a instauração do IRDR, o relator suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na Região (art. 982, I, do CPC)."
4. **Fechamento Institucional**: "Com efeito, na qualidade de magistrado de 1º Grau, ao tomar conhecimento da admissão do IRDR pelo Tribunal de Justiça, determinarei o sobrestamento dos feitos repetitivos individuais em cartório, garantindo a aplicação uniforme da tese vinculante a ser fixada ao final."

Modelo C — Negócios Jurídicos Processuais (Art. 190 do CPC e Controle Judicial)

> **Pergunta da Banca**: *Doutor, quais são as balizas e os limites para a celebração de Negócios Jurídicos Processuais atípicos positivados no artigo 190 do CPC? Qual o papel do magistrado no controle dessa convenção?*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, o **artigo 190 do Código de Processo Civil** consagra o princípio da autonomia privada processual, autorizando as partes plenamente capazes a estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa, bem como dispor sobre os seus deveres, faculdades, direitos e ônus processuais, antes ou durante o processo."
2. **Requisitos de Validade e Balizas**: "Para a validade do negócio processual atípico, exigem-se: 1) Partes plenamente capazes; 2) Causa que verse sobre direitos que admitam autocomposição (direitos disponíveis); e 3) Observância da forma escrita. São nulas as convenções que violem normas fundamentais do processo, tais como o contraditório, a ampla defesa, a inafastabilidade da jurisdição e a imparcialidade do juiz."

3. **Controle Judicial (Art. 190, Parágrafo Único)**: "O papel do magistrado não é de homologação compulsória, mas sim de **controle de validade a posteriori**. Conforme o parágrafo único do art. 190 e o Enunciado 133 do FPPC, o juiz recusará aplicação às estipulações nos casos de **nulidade, inserção abusiva em contrato de adesão ou quando alguma parte se encontrar em evidente situação de vulnerabilidade**."
4. **Fechamento Institucional**: "Assim, em sede de saneamento e organização do processo (art. 357 do CPC), o magistrado examinará a higidez da convenção processual celebrada pelas partes (como prazos procedimentais ajustados ou renúncia ao recurso), afastando cláusulas leoninas e homologando os arranjos processuais que confiram maior efetividade ao litígio."

5. Quadro Sintético de Atualizações Jurisprudenciais do Bloco 4

Tema	Entendimento Tradicional / Superado	Entendimento Atual e Esperado na Prova Oral
Taxatividade do Agravo de Instrumento	O rol do art. 1.015 do CPC era considerado taxativo e insuscetível de ampliação.	**STJ (Tema 988/Repetitivos)**: Tese da **Taxatividade Mitigada**. Cabe agravo fora do rol quando demonstrada a **urgência decorrente da inutilidade do julgamento na apelação**.
Execução e Medidas Atípicas (Art. 139, IV)	Discutia-se a constitucionalidade da apreensão de CNH, passaporte e suspensão em cartão.	**STF (ADI 5941)**: **Constitucionais as medidas atípicas**, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e preservação do mínimo existencial.
Impugnação ao Cumprimento de Sentença	Discutia-se se o mero pedido de reconsideração obstava a execução de valores incontroversos.	**STJ (Súmula 519)**: A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença **não gera novos honorários**. Honorários só são devidos no acolhimento (total/parcial).
Ação Rescisória e Alteração de Jurisprudência	Aceitava-se rescisória por violação de norma fundada em mudança posterior da jurisprudência.	**STF (Súmula 343) e STJ**: **Inadmissível Ação Rescisória** por ofensa a literal disposição de lei quando a matéria era controvertida nos Tribunais à época da decisão.
Estabilização da Tutela e Impugnação	Exigia-se a interposição estrita do recurso de Agravo de Instrumento para evitar a estabilização.	**STJ (Corte Especial)**: **Qualquer meio de impugnação** do réu (contestação, petição simples de provas) obsta a estabilização da tutela antecedente.

PROVA ORAL · MAGISTRATURA · BLOCO 5

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITOS HUMANOS

Direito Constitucional e Direitos Humanos

1. Visão Geral e Mapeamento dos Eixos Temáticos

Nas provas orais da Magistratura Estadual, **Direito Constitucional e Direitos Humanos** formam um eixo indissociável de avaliação, testando se o candidato possui a **leitura constitucionalizada dos ramos do direito** e o domínio da **jurisdição constitucional e internacional**. As bancas medem a capacidade do candidato de operar o duplo filtro de validade das normas (controle de constitucionalidade + controle de convencionalidade).

Os cinco grandes eixos temáticos exigidos pela banca compreendem:

1. **Controle de Constitucionalidade e Jurisdição Constitucional**: Distinção entre controle difuso-incidental e concentrado-abstrato; Bloco de Constitucionalidade; Cláusula de Reserva de Plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante 10); modulação de efeitos temporal das decisões (quórum de 2/3); e os limites da mutação constitucional.
2. **Direitos e Garantias Fundamentais em Colisão**: Proporcionalidade e razoabilidade (ponderação de Robert Alexy); liberdade de expressão vs. direitos da personalidade; tese da **incompatibilidade do "Direito ao Esquecimento" com a CF** (Tema 786/STF); e inconstitucionalidade da "legítima defesa da honra" (ADPF 779/STF).
3. **Incorporação dos Tratados e Controle de Convencionalidade**: Rito qualificado do art. 5º, § 3º, da CF (equivalência a Emenda Constitucional) vs. rito ordinário (status supralegal - RE 466.343/STF); paralisação da eficácia da prisão civil do depositário infiel (Súmula Vinculante 25); e a Teoria do Duplo Filtro de Validade Normativa (Mazzuoli).
4. **Incidente de Deslocamento de Competência (IDC)**: Tutela constitucional dos Direitos Humanos (art. 109, § 5º, da CF); requisitos constitucionais e jurisprudenciais do STJ; legitimidade ativa exclusiva do Procurador-Geral da República; e a federalização de investigações/processos em caso de grave violação a direitos humanos.
5. **Responsabilidade Internacional do Estado e Sentenças da Corte IDH**: Jurisprudência vinculante da Corte Interamericana de Direitos Humanos; obrigações de reparação e não repetição; casos emblemáticos com condenação do Brasil (*Caso Márcia Barbosa*, *Damião Ximenes*, *Favela Nova Brasília*, *Fazenda Brasil Verde*, *Guerrilha do Araguaia/Julia Gomes Lund*); e a eficácia executiva das sentenças da Corte IDH no foro interno (art. 68.1 da CADH).

2. Mapeamento Exaustivo das Perguntas Frequentes da Banca

Eixo A: Controle de Constitucionalidade e Reserva de Plenário

- **Súmula Vinculante 10 e Reserva de Plenário**: *"Candidato, o que estabelece a Súmula Vinculante nº 10 do STF? Se uma Turma Cível ou Criminal de um Tribunal de Justiça afastar a incidência de uma lei sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade, há violação à Cláusula de Reserva de Plenário (art. 97 da CF)?"*.
- **Modulação de Efeitos no Controle Difuso**: *"É possível ao Supremo Tribunal Federal realizar a modulação temporal dos efeitos de uma decisão proferida em sede de controle difuso de constitucionalidade? Qual o quórum exigido e o fundamento legal/regimental?"*.

Eixo B: Direitos Fundamentais e Liberdade de Expressão

- **Incompatibilidade do "Direito ao Esquecimento" (Tema 786/STF)**: *"Excelência, no julgamento do Tema 786 da Repercussão Geral, qual foi a tese firmada pelo STF sobre a subsistência do chamado 'Direito ao Esquecimento' no ordenamento constitucional brasileiro? Há exceções?"*.
- **Colisão de Direitos e Proporcionalidade**: *"Como o magistrado deve proceder diante do conflito manifesto entre o direito à informação/liberdade de imprensa e os direitos à honra e à intimidade? Explique os subprincípios da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito."*.

Eixo C: Controle de Convencionalidade e Status dos Tratados

- **Status dos Tratados de Direitos Humanos e Controle de Convencionalidade**: *"Doutor, qual é o status hierárquico dos tratados de direitos humanos no Brasil? Diferencie o rito do art. 5º, § 3º, da CF do rito ordinário. Em que consiste o controle de convencionalidade difuso que pode ser exercido pelo juiz de 1º Grau?"*.
- **Súmula Vinculante 25 e Prisão Civil**: *"Qual a natureza jurídica do afastamento da prisão civil do depositário infiel promovido pela Súmula Vinculante 25? Houve revogação do texto constitucional (art. 5º, LXVII) ou mera paralisia da sua eficácia?"*.

Eixo D: Incidente de Deslocamento de Competência (IDC) e Corte IDH

- **Requisitos e Legitimidade do IDC (art. 109, § 5º, CF)**: *"Quais são os requisitos constitucionais e jurisprudenciais exigidos para o deferimento do Incidente de Deslocamento de Competência (IDC)? Quem possui legitimidade ativa para instaurá-lo e qual o órgão jurisdicional competente para o seu julgamento?"*.
- **Condenações do Brasil na Corte IDH e Deveres de Proteção**: *"Cite dois casos emblemáticos em que o Estado brasileiro foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e explique quais as medidas de não repetição decorrentes em matéria de segurança pública ou persecução penal."*.

3. As Pegadinhas e Armadilhas Mais Comuns da Banca

1. **Subsistência do "Direito ao Esquecimento" no Brasil**:
   - *A Pegadinha*: O examinador induz o candidato a defender que a pessoa que cumpriu pena penal tem o "direito ao esquecimento" de proibir a divulgação de fatos verídicos passados pela imprensa.
   - *A Solução*: **Tese superada e inconstitucional**. No julgamento do **Tema 786/STF**, a Suprema Corte fixou ser **incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito ao esquecimento** que permita proibir, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos licitamente obtidos e publicados. Eventuais excessos ou abusos são analisados no caso concreto via indenização ou direito de resposta, mas sem censura prévia.
2. **Legitimidade Ativa para Instauração do IDC**:
   - *A Pegadinha*: A banca pergunta se o Juiz de Direito, a vítima ou o Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) podem requerer diretamente ao STJ a federalização do processo via IDC.

- *A Solução*: **Não**. A legitimidade ativa para a instauração do Incidente de Deslocamento de Competência perante o STJ é **exclusiva do Procurador-Geral da República (PGR)** (*art. 109, § 5º, da CF*). Nenhuma outra autoridade ou particular possui capacidade postulatória para dar início ao incidente.

3. **Violação Oculta da Cláusula de Reserva de Plenário (Súmula Vinculante 10)**:
   - *A Pegadinha*: O examinador sustenta que um órgão fracionário de Tribunal (Câmara ou Turma) não violou a Reserva de Plenário porque não declarou formalmente a palavra "inconstitucional", apenas afastou a lei no caso concreto por interpretá-la conforme a Constituição.
   - *A Solução*: **Falsa premissa**. Nos termos da **Súmula Vinculante nº 10 do STF**, viola a Cláusula de Reserva de Plenário (art. 97 da CF) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, **afasta sua incidência no todo ou em parte**.
4. **Revogação Constitucional da Prisão do Depositário Infiel**:
   - *A Pegadinha*: Afirmar que a aprovação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José) "revogou" ou "deletou" o trecho do artigo 5º, LXVII, da CF que previa a prisão do depositário infiel.
   - *A Solução*: O tratado internacional supralegal não tem o condão de revogar norma constitucional originária. O efeito promovido pela ratificação da CADH e cristalizado na **Súmula Vinculante 25** foi a **paralisação da eficácia infraconstitucional** das leis que regulamentavam a prisão do depositário infiel, tornando ilícita a sua decretação no direito interno.

4. Modelos de Respostas "Nota 1000" (Estruturadas em 4 Etapas)

Modelo A — Direitos Humanos (Incidente de Deslocamento de Competência - IDC)

Pergunta da Banca: *Excelência, discorra sobre o Incidente de Deslocamento de Competência (IDC). Quais são os seus requisitos constitucionais e jurisprudenciais, quem possui legitimidade para instaurá-lo e qual o órgão competente para julgá-lo?*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, o **Incidente de Deslocamento de Competência (IDC)** é um instituto constitucional de tutela dos Direitos Humanos introduzido pela Emenda Constitucional nº 45/2004 e positivado no **artigo 109, § 5º, da Carta Magna**, por meio do qual se promove a federalização da investigação ou do processo penal com a transferência da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal."
2. **Legitimidade e Órgão Julgador**: "A legitimidade ativa para a instauração do incidente é **exclusiva do Procurador-Geral da República (PGR)**, e o órgão constitucionalmente competente para processar e julgar o IDC é o **Superior Tribunal de Justiça (STJ)**."
3. **Requisitos Constitucionais e Jurisprudenciais**: "Para o deferimento do IDC pelo STJ, exigem-se cumulativamente dois requisitos essenciais: 1) A demonstração da existência de **grave violação a direitos humanos** no caso concreto; e 2) A inequívoca comprovação da **incapacidade, inércia ou omissão das autoridades estaduais/locais** em promover a adequada persecução penal com a

devida diligência, gerando risco de responsabilização internacional do Estado brasileiro perante órgãos de proteção."

4. **Fechamento Institucional / Exemplificação**: "Cito como precedentes a procedência do IDC nº 2 pelo STJ no *Caso Manoel Mattos* (homicídio de defensor de direitos humanos em contexto de grupos de extermínio), e o indeferimento no *Caso Dorothy Stang* ante a efetiva atuação das instituições estaduais paraenses, demonstrando o caráter excepcional da medida."

Modelo B — Controle de Convencionalidade e Status dos Tratados (RE 466.343/STF e SV 25)

> **Pergunta da Banca**: *Candidato, qual o status hierárquico dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos incorporados ao ordenamento jurídico pátrio? Explique em que consiste o Controle de Convencionalidade exercido pelo magistrado de 1º Grau.*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, no sistema constitucional brasileiro, os Tratados Internacionais de Direitos Humanos possuem natureza de **normas constitucionais** (se aprovados pelo rito qualificado do art. 5º, § 3º) ou natureza de **normas supralegais** (se aprovados pelo rito ordinário), conforme tese fixada pelo STF no julgamento do **RE 466.343/SP**."
2. **Fundamentação Legal e Hierárquica**: "Os tratados aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, equivalem a **Emendas Constitucionais** (ex.: Convenção de Nova York sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e Tratado de Marraqueche). Já os demais tratados de direitos humanos ratificados anteriormente ou pelo rito ordinário situam-se no patamar de **supralegalidade**: postam-se abaixo da Constituição Federal, mas acima de toda a legislação ordinária infraconstitucional."
3. **Controle de Convencionalidade pelo Magistrado**: "Diante disso, opera-se o **Controle de Convencionalidade Difuso**, no qual qualquer magistrado ou tribunal, no exercício de sua jurisdição, deve paralisar a eficácia e afastar a aplicação de lei interna infraconstitucional que divirja ou viole tratado internacional de direitos humanos ratificado pelo Brasil. Exemplo emblemático foi o ajuizamento da **Súmula Vinculante nº 25 do STF**, que paralisou as normas infraconstitucionais reguladoras da prisão civil do depositário infiel ante o conflito com o artigo 7.7 do Pacto de San José da Costa Rica."
4. **Fechamento Institucional**: "Com efeito, o magistrado de 1º Grau aplicará a Teoria do Duplo Filtro de Validade Normativa, submetendo a lei infraconstitucional tanto ao filtro da conformidade constitucional quanto ao filtro da compatibilidade com a normativa internacional de Direitos Humanos."

Modelo C — Direitos Fundamentais (Incompatibilidade do "Direito ao Esquecimento" - Tema 786/STF)

> **Pergunta da Banca**: *Doutor, o ordenamento constitucional brasileiro assegura o "Direito ao Esquecimento" para impedir a divulgação jornalística de fatos verídicos passados relativos a condenações criminais antigas?*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, a resposta é **negativa**. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do **Tema 786 da Repercussão Geral**, fixou a tese da **incompatibilidade do chamado 'Direito ao Esquecimento' com a Constituição Federal de 1988**."
2. **Fundamentação Constitucional**: "A pretensão de proibir a divulgação de fatos ou dados verídicos licitamente obtidos e publicados pela imprensa, com amparo exclusivo na passagem do tempo, esbarra nos vetores constitucionais da **liberdade de expressão, de imprensa e de informação** (artigo

5º, incisos IX e XIV, e artigo 220, caput e § 1º, da CF), bem como no direito coletivo à memória histórica."

3. **Ponderação de Direitos e Abusos**: "A Suprema Corte assentou que eventuais excessos ou abusos praticados na veiculação da matéria jornalística não autorizam a censura prévia nem o apagamento de dados verídicos passados, mas ensejam a devida reparação a posteriori mediante **direito de resposta proporcional ao agravo e indenização por danos materiais e morais** aos direitos da personalidade (artigo 5º, incisos V e X, da CF)."
4. **Fechamento Institucional**: "Assim, ao julgar ações fundadas em pretensão de desindexação ou proibição de matérias históricas, o magistrado indeferirá o pedido de limitação prévia da informação verídica, resguardando o direito de resposta ou reparação se demonstrado no caso concreto o dolo ou desvio abusivo da função jornalística."

5. Quadro Sintético de Atualizações Jurisprudenciais do Bloco 5

Tema	Entendimento Tradicional / Superado	Entendimento Atual e Esperado na Prova Oral
Direito ao Esquecimento	Aplicação do direito ao esquecimento para limitar a divulgação de fatos criminais passados.	**STF (Tema 786/RG)**: É **incompatível com a Constituição Federal** o direito ao esquecimento que permita proibir a divulgação de fatos verídicos licitamente obtidos.
Legítima Defesa da Honra no Júri	Tese defensiva aceita sob o manto da plenitude de defesa no Tribunal do Júri.	**STF (ADPF 779)**: Declarada **inconstitucional** por violar os princípios da dignidade da pessoa humana, da vida e da igualdade de gênero.
Cotas Raciais em Concursos (Lei 12.990)	Questionava-se a constitucionalidade de reservação de vagas e a abrangência da lei.	**STF (ADC 41 e ADI 7188)**: **Constitucional a reserva de vagas para negros** em concursos públicos, extensível às fases dos certames de forma proporcional.
Perda da Nacionalidade (EC 131/2023)	A aquisição de outra nacionalidade gerava perda automática da nacionalidade brasileira.	**STF e CF (EC 131/2023)**: A perda da nacionalidade **deixou de ser regra autônoma**, ocorrendo apenas se expressamente requerida pelo cidadão ou por sentença em fraude ao processo migratório.
Prescrição no Ressarcimento ao Erário	Discutia-se a imprescritibilidade ampla de ações de ressarcimento por improbidade.	**STF (Tema 897/RG)**: São **imprescritíveis apenas as ações de ressarcimento fundadas na prática de ato doloso de improbidade** administrativa.

PROVA ORAL · MAGISTRATURA · BLOCO 6

DIREITO ADMINISTRATIVO, IMPROBIDADE E LINDB

Direito Administrativo, Improbidade e LINDB

1. Visão Geral e Mapeamento dos Eixos Temáticos

Nas sabatinas de prova oral para a Magistratura Estadual, o **Direito Administrativo** é exigido sob a perspectiva do **Direito Público Pós-Positivista**, integrado às reformas da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021), à Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) e ao **pragmatismo jurídico positivado na LINDB** (arts. 20 a 22 da Lei nº 13.655/2018).

Os cinco grandes eixos temáticos cobrados pelas bancas compreendem:

1. **Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021)**: Exigência do dolo específico (extinção total da improbidade culposa); legitimidade concorrente e disjuntiva entre o Ministério Público e o ente público lesado (**STF ADIs 7042 e 7043**); prescrição geral e intercorrente; e a **irretroatividade da prescrição intercorrente e retroatividade das sanções mais benéficas (Tema 1199/STF)**.
2. **Consequencialismo Administrativo e Pragmatismo na LINDB**: Aplicação obrigatória dos artigos 20 a 22 da LINDB; dever de considerar as consequências práticas das decisões; combate ao "apagão das canetas" e ao "direito administrativo do medo"; exigência de regime de transição (art. 21); e a consideração das dificuldades reais do gestor público (art. 22).
3. **Poder de Polícia e Delegação a Entes Privados**: Ciclo do Poder de Polícia (ordem, consentimento, fiscalização e sanção); permissão de delegação das fases de consentimento e fiscalização a empresas estatais integrante da Administração Indireta com capital social majoritariamente público (**STF Tema 532 - BHTrans**); e a vedação de delegação do poder punitivo/sancionatório coercitivo direto a pessoas jurídicas de direito privado puramente particulares.
4. **Responsabilidade Civil do Estado e Teoria da Dupla Garantia**: Responsabilidade objetiva sob a Teoria do Risco Administrativo (art. 37, § 6º, da CF); omissão estatal (genérica vs. específica); dever de regresso contra o agente público (exigência de dolo ou culpa); e a **inadmissibilidade de ação indenizatória proposta diretamente pela vítima contra o servidor público (Teoria da Dupla Garantia - Tema 940/STF)**.
5. **Licitações, Parcerias Público-Privadas (PPPs) e Intervenção do Estado**: Modalidades da Lei nº 14.133/2021 (extinção de tomada de preços e convite; inserção do Diálogo Competitivo); matriz de riscos nos contratos administrativos; e os limites da atuação privada em PPPs de estabelecimentos prisionais (indelegabilidade das funções de segurança, custódia e aplicação de sanções disciplinares).

2. Mapeamento Exaustivo das Perguntas Frequentes da Banca

Eixo A: Nova Lei de Improbidade Administrativa (LIA)

- **Legitimidade para a Ação de Improbidade (ADIs 7042/7043)**: *"Candidato, a alteração promovida pela Lei nº 14.230/2021 que conferiu legitimidade exclusiva ao Ministério Público para a Ação de Improbidade Administrativa é constitucional? Qual a posição firmada pelo STF?"*.
- **Retroatividade das Alterações da LIA (Tema 1199/STF)**: *"O novo regime de improbidade administrativa retroage para beneficiar réus com condenação culposa já transitada em julgado? E quanto aos prazos de prescrição intercorrente?"*.

- **Elemento Subjetivo na Improbidade**: *"É possível a condenação por ato de improbidade administrativa fundamentada em culpa grave ou dolo genérico no ordenamento atual?"*.

Eixo B: LINDB e Consequencialismo Judicial

- **Aplicação dos Artigos 20 a 22 da LINDB pelo Magistrado**: *"Doutor, como o artigo 20 da LINDB impacta a atuação do juiz ao decretar a nulidade de um ato administrativo ou de um contrato público de grande vulto com base em princípios abstratos?"*.
- **Valoração das Dificuldades Reais do Gestor**: *"Em que consiste a orientação do artigo 22 da LINDB e como o magistrado deve sopesá-la na apuração de responsabilidade pessoal de um administrador público?"*.

Eixo C: Poder de Polícia e Delegação

- **Delegação do Poder de Polícia a Estatais (Tema 532/STF)**: *"Excelência, é legítima a delegação do poder de polícia de trânsito, inclusive a aplicação de multas, a uma sociedade de economia mista ou empresa pública? Quais os requisitos exigidos pelo STF?"*.

Eixo D: Responsabilidade Civil do Estado e Agente Público

- **Teoria da Dupla Garantia (Tema 940/STF)**: *"A vítima de um dano provocado por viatura oficial da Polícia Militar pode ajuizar a ação indenizatória diretamente em face do policial condutor? O que estabelece a Teoria da Dupla Garantia?"*.

3. As Pegadinhas e Armadilhas Mais Comuns da Banca

1. **Legitimidade Exclusiva do MP na Improbidade**:
   - *A Pegadinha*: O examinador afirma que, após a reforma da Lei nº 14.230/2021, apenas o Ministério Público pode ajuizar Ação de Improbidade Administrativa.
   - *A Solução*: **Entendimento inconstitucional**. O STF, nas **ADIs 7042 e 7043**, declarou inconstitucional a exclusividade do MP, fixando a **legitimidade concorrente e disjuntiva** entre o Ministério Público e a pessoa jurídica de direito público lesada para a propositura da ação e celebração de acordo de não persecução civil (ANPC).
2. **Retroatividade da Prescrição Intercorrente (Tema 1199/STF)**:
   - *A Pegadinha*: A banca tenta induzir o candidato a responder que o novo prazo de prescrição intercorrente da LIA aplica-se retroativamente aos processos em curso anteriores à Lei nº 14.230/2021.
   - *A Solução*: O STF fixou no **Tema 1199** que o novo regime prescricional **é irretroativo**, aplicando-se os novos prazos prescricionais apenas a partir da publicação da Lei nº 14.230/2021. Retroage apenas a revogação dos atos culposos de improbidade, desde que **não haja condenação com trânsito em julgado**.
3. **Ajuizamento Direto contra o Servidor Público**:
   - *A Pegadinha*: Questionar se a vítima de lesão provocada por serviço público pode escolher processar apenas o servidor público causador direto do dano ou ambos em litisconsórcio.

- *A Solução*: **Impossibilidade jurídica**. Pela **Teoria da Dupla Garantia (Tema 940/STF)**, a ação indenizatória fundada no art. 37, § 6º, da CF **deve ser proposta obrigatoriamente contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público**. O agente público responde apenas perante o Estado em **ação regressiva** (se comprovado dolo ou culpa).

4. Modelos de Respostas "Nota 1000" (Estruturadas em 4 Etapas)

Modelo A — Improbidade Administrativa (Legitimidade e Retroatividade - STF ADIs 7042/7043 e Tema 1199)

> **Pergunta da Banca**: *Excelência, discorra sobre a legitimidade para a propositura da Ação de Improbidade Administrativa após o julgamento das ADIs 7042 e 7043 pelo STF. Analise também a eficácia temporal das novas sanções com base no Tema 1199/STF.*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, o Supremo Tribunal Federal fixou a **legitimidade concorrente e disjuntiva** entre o Ministério Público e a pessoa jurídica de direito público lesada para o ajuizamento da Ação de Improbidade Administrativa, bem como assentou a **irretroatividade do novo regime prescricional** e a **retroatividade da revogação dos atos culposos para processos sem trânsito em julgado**."
2. **Fundamentação Legal e Constitucional (ADIs 7042 e 7043)**: "No julgamento das ADIs 7042 e 7043, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade parcial dos artigos 17, caput, e 17-B da Lei nº 8.429/92 (com redação pela Lei nº 14.230/2021), que conferiam exclusividade ao Ministério Público. O STF fundamentou que suprimir a legitimidade da pessoa jurídica lesada afronta a proteção patrimonial pública (art. 37, § 4º, da CF) e o direito fundamental de acesso à justiça pelo ente lesado."
3. **Eficácia Temporal (Tema 1199/STF)**: "Quanto ao aspecto temporal, no **Tema 1199/RG**, o STF firmou que: 1) A revogação da modalidade culposa pela Lei nº 14.230/2021 **retroage** para beneficiar réus em processos em andamento sem trânsito em julgado; 2) A nova lei **não se aplica** às condenações culposas consolidadas pelo trânsito em julgado; e 3) Os novos prazos de prescrição geral e intercorrente são **irretroativos**, passando a fluir somente a contar da publicação da reforma legal."
4. **Fechamento Institucional**: "Com efeito, na condução das demandas de improbidade, o magistrado admitirá a atuação da pessoa jurídica lesada no polo ativo e extinguirá, sem julgamento de mérito por atipicidade superveniente, os feitos em andamento que imputem exclusivamente conduta culposa sem trânsito em julgado."

Modelo B — LINDB e Pragmatismo Judicial (Arts. 20 a 22 da LINDB)

> **Pergunta da Banca**: *Doutor, de que forma o princípio do consequencialismo administrativo, positivado na LINDB, orienta a atuação do magistrado ao proferir decisões em matéria de Direito Público?*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, o **consequencialismo jurídico-administrativo** foi expressamente positivado no ordenamento pátrio pela Lei nº 13.655/2018, que incluiu os artigos 20 a 22 na LINDB, impondo ao magistrado o dever de considerar as implicações práticas de suas decisões e fundamentá-las a partir de alternativas reais."

2. **Fundamentação Legal e Normativa**: "Nos termos do **artigo 20 da LINDB**, nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. O parágrafo único complementa que a motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta, inclusive em face de alternativas possíveis."
3. **Mecanismos de Transição e Valoração de Contexto**: "Ademais, o **artigo 21 da LINDB** exige que a decisão que invalidar ato, contrato ou norma indique de modo preciso as suas consequências jurídicas e administrativas, estabelecendo, quando necessário, condições de transição regulares. Por sua vez, o **artigo 22** estabelece que a interpretação sobre a conduta do gestor deve considerar as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a sua ação, combatendo o 'apagão das canetas'."
4. **Fechamento Institucional**: "Assim, ao examinar a validade de políticas públicas ou contratos administrativos em juízo, o magistrado proferirá decisões pragmáticas e exequíveis, prevendo regras de transição idôneas para evitar a descontinuidade abrupta de serviços essenciais à população."

5. Quadro Sintético de Atualizações Jurisprudenciais do Bloco 6

Tema	Entendimento Tradicional / Superado	Entendimento Atual e Esperado na Prova Oral
Legitimidade na Ação de Improbidade	Atribuição de legitimidade proposta como exclusiva do Ministério Público (Lei 14.230/21).	**STF (ADIs 7042 e 7043)**: **Legitimidade concorrente e disjuntiva** entre o MP e o ente público lesado.
Prescrição Intercorrente na LIA	Sustentava-se a retroatividade ampla do novo prazo prescricional a fatos anteriores.	**STF (Tema 1199/RG)**: O novo regime de prescrição intercorrente **é irretroativo**, aplicando-se a partir de 26/10/2021.
Delegação do Poder de Polícia	O poder de polícia era indelegável a qualquer pessoa jurídica de direito privado.	**STF (Tema 532/RG)**: Legítima a delegação das fases de **consentimento e fiscalização** a estatais de capital majoritariamente público.
Ação de Danos por Ato de Servidor	Admitia-se ajuizamento em litisconsórcio passivo contra o Estado e o servidor.	**STF (Tema 940/RG)**: **Teoria da Dupla Garantia**. A ação deve ser proposta **exclusivamente contra o Estado**.
Consórcio Público e Contratação	Exigia-se licitação individualizada por município integrante do consórcio.	**Lei 14.133/2021**: Admite-se a **centralização de compras e licitação unificada** por consórcios públicos com limites diferenciados.

PROVA ORAL · MAGISTRATURA · BLOCO 7

HUMANIZAÇÃO, DIRETRIZES DO CNJ, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES NORMATIVAS

Humanização, CNJ, Tecnologia e Inovações

1. Visão Geral e Mapeamento dos Eixos Temáticos

Nas sabatinas de prova oral para a Magistratura Estadual, as bancas examinam rigorosamente a **maturidade institucional e ética do candidato**, aferindo a sua capacidade de aplicar as resoluções vinculantes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os direitos humanos e a tecnologia com foco na **humanização do processo** e no acesso à justiça.

Os cinco grandes eixos temáticos exigidos pelas bancas compreendem:

1. **Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ nº 492/2023)**: Obrigatoriedade da aplicação do protocolo por todos os ramos e instâncias do Judiciário; neutralidade aparente vs. igualdade substancial; desconstrução de estereótipos de gênero na valoração probatória; e a integração com a Lei Mariana Ferrer (art. 400-A do CPP).
2. **Uso Ético de Inteligência Artificial no Judiciário (Resolução CNJ nº 615/2025)**: Governança de sistemas de IA e modelos de linguagem (LLMs) nos tribunais; indelegabilidade do ato decisório humano; proibição do uso de IA para traçar perfis criminais ou preditivos de réus (*criminal profiling*); e o dever de transparência e auditoria nos algoritmos judiciais.
3. **Pacto Nacional pela Linguagem Simples e Acessibilidade**: Diretrizes do CNJ para a eliminação do "juridiquês" excessivo; clareza na redação de decisões, sentenças e mandados; linguagem acessível a pessoas com deficiência ou em situação de vulnerabilidade; e o uso de técnicas de *Visual Law* e *Design Jurídico* sem prejuízo do rigor técnico.
4. **Agenda 2030 da ONU e Eficiência da Gestão Judiciária**: Integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS da ONU) à prestação jurisdicional (ODS 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes); gestão por evidências; e a aplicação do Princípio da Eficiência (art. 37, caput, CF) na administração processual das varas estaduais.
5. **Deveres Éticos, Redes Sociais e a LOMAN (Resolução CNJ nº 305/2019 e LOMAN)**: Limites éticos da manifestação de magistrados em redes sociais; vedação à manifestação de opinião sobre processos pendentes de julgamento, juízo de valor sobre políticas públicas e conduta político-partidária; preservação da independência, imparcialidade e decoro do cargo.

2. Mapeamento Exaustivo das Perguntas Frequentes da Banca

Eixo A: Perspectiva de Gênero e Humanização do Processo

- **Obrigatoriedade do Protocolo do CNJ**: *"Candidato, a aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ 492/2023) é facultativa ou obrigatória para o magistrado no 1º Grau? Trata-se de favorecimento a uma das partes ou de garantia de igualdade substancial?"*.
- **Lei Mariana Ferrer e Dignidade da Vítima (Art. 400-A do CPP)**: *"Qual a conduta que o magistrado deve adotar na audiência de instrução e julgamento perante perguntas da defesa sobre a vida sexual pregressa ou conduta moral da vítima em crimes contra a dignidade sexual?"*.

Eixo B: Tecnologia e Inteligência Artificial no Judiciário

- **Limites da IA no Ato Decisório (Resolução CNJ 615/2025)**: *"Excelência, é permitido ao magistrado utilizar ferramentas de Inteligência Artificial gerativa para a elaboração automatizada de minutas de sentenças sem revisão humana? Qual a responsabilidade do juiz sobre o conteúdo gerado?"*.
- **Vedação ao Perfil Criminal Preditivo**: *"Ferramentas algoritmicamente programadas podem ser utilizadas pelo Judiciário para mensurar o risco de reincidência de um investigado ou embasar a decretação de uma prisão preventiva?"*.

Eixo C: Linguagem Simples, Comunicação e Acessibilidade

- **Pacto pela Linguagem Simples no Judiciário**: *"Doutor, em que consiste o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples instituído pelo CNJ? Como conciliar o rigor técnico exigido pelas normas jurídicas com a clareza exigida pela cidadania?"*.
- **Uso de Visual Law nas Sentenças Judiciais**: *"O magistrado pode utilizar elementos visuais (tabelas, gráficos, fluxogramas, QR Codes) em suas sentenças e decisões? Há violação à forma dos atos processuais?"*.

Eixo D: Ética da Magistratura e Redes Sociais

- **Manifestação de Magistrados em Redes Sociais (Resolução CNJ 305/2019)**: *"Candidato, o juiz de direito pode manter perfil público em rede social para emitir comentários críticos sobre decisões de outros tribunais ou opinar sobre projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional?"*.

3. As Pegadinhas e Armadilhas Mais Comuns da Banca

1. **Protocolo de Gênero como Quebra de Imparcialidade**:
   - *A Pegadinha*: O examinador questiona se julgar com perspectiva de gênero fere a imparcialidade do juiz por criar uma presunção automática de veracidade em favor da mulher.
   - *A Solução*: **Falsa premissa**. Julgar com perspectiva de gênero não significa favorecimento indevido nem inversão presuntiva do ônus da prova em prejuízo do réu. Significa aplicar a **igualdade substancial**, identificando e neutralizando assimetrias de poder, estereótipos discriminatórios e preconceitos estruturais que historicamente invisibilizam a violência contra a mulher.
2. **Substituição da Decisão Humana por IA**:
   - *A Pegadinha*: A banca sugere que, diante da alta demanda de processos repetitivos, o juiz pode delegar a confecção e assinatura de decisões a sistemas de Inteligência Artificial sem necessidade de conferência individual.
   - *A Solução*: **Vedações expressas**. A **Resolução CNJ nº 615/2025** e o artigo 93, IX, da Constituição Federal vedam peremptoriamente a delegação do ato decisório a algoritmos. A IA atua exclusivamente como ferramenta auxiliar e instrumental. A responsabilidade jurídica e ética pelo teor da decisão é **pessoal e indelegável do magistrado**.
3. **Revitimização da Vítima em Audiência**:
   - *A Pegadinha*: O examinador indaga se o direito de ampla defesa do réu autoriza o advogado a questionar a vítima sobre seu histórico de relacionamentos ou roupas utilizadas no dia do crime.

- *A Solução*: **Prática proibida e nula**. O **artigo 400-A do CPP (Lei Mariana Ferrer)** obriga o magistrado a zelar pela dignidade da vítima, indeferindo sumariamente perguntas e manifestações relativas à sua vida sexual pregressa ou conduta moral que não guardem relação direta com o fato imputado, sob pena de responsabilidade disciplinar do juiz e nulidade do ato.

4. **Liberdade de Expressão Irrestrita do Magistrado**:
   - *A Pegadinha*: Afirmar que a liberdade de expressão constitucional (art. 5º, IX, CF) garante ao magistrado o direito de criticar abertamente processos em andamento ou emitir opiniões político-partidárias em suas redes sociais.
   - *A Solução*: O exercício da magistratura impõe limitações éticas específicas positivadas na **LOMAN (art. 36)** e na **Resolução CNJ nº 305/2019**. O magistrado é vedado de emitir juízo de valor sobre processos pendentes de julgamento, de manifestar posicionamento político-partidário ou de expor condutas que comprometam a independência e a imparcialidade do Poder Judiciário.

4. Modelos de Respostas "Nota 1000" (Estruturadas em 4 Etapas)

Modelo A — Humanização e Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ 492/2023)

> **Pergunta da Banca**: *Excelência, qual o alcance e a força normativa do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ nº 492/2023)? Como o magistrado deve aplicá-lo na valoração da prova em um caso de violência doméstica ou assédio?*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, o **Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero** tornou-se de **aplicação obrigatória** em todo o Poder Judiciário por força da Resolução CNJ nº 492/2023, constituindo um guia metodológico para assegurar a igualdade substancial e desconstruir vieses e estereótipos discriminatórios no julgamento de causas cíveis, trabalhistas e criminais."
2. **Fundamentação Legal e Internacional**: "O protocolo fundamenta-se nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade (artigos 1º, III, e 5º, caput, da CF), bem como em tratados internacionais ratificados pelo Brasil, tais como a **Convenção de Belém do Pará** e a **CEDAW** (Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher)."
3. **Aplicação Prática e Valoração Probatória**: "Na valoração da prova em crimes praticados no âmbito doméstico ou contra a dignidade sexual (onde frequentemente não há testemunhas presenciais), o protocolo orienta que a **palavra da vítima possui especial relevância probatória**, desde que firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos. O magistrado deve afastar julgamentos embasados em 'mitos do estupro', em preconceitos sobre o comportamento da vítima ou em exigências de resistência física desproporcional, velando pelo estrito cumprimento do artigo 400-A do CPP."
4. **Fechamento Institucional**: "Com efeito, na condução do processo, o magistrado garantirá um ambiente livre de revitimização, proferindo decisões fundamentadas que promovam a equidade de gênero e a efetiva tutelar dos direitos humanos."

Modelo B — Tecnologia e Ética (Uso de IA no Judiciário - Resolução CNJ 615/2025)

> **Pergunta da Banca**: *Candidato, quais os balizamentos éticos e regulatórios fixados pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução CNJ nº 615/2025 para o uso de Inteligência Artificial pelos magistrados?*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, a **Resolução CNJ nº 615/2025** estabelece o marco regulatório para a governança e o uso ético da Inteligência Artificial no Poder Judiciário, fundamentando-se nos princípios da **supervisão humana central, da transparência, da não discriminação e da indelegabilidade da função jurisdicional**."
2. **Fundamentação Regulatória e Garantias**: "A normativa prevê que a Inteligência Artificial deve atuar exclusivamente como ferramenta de apoio operacional e técnico ao trabalho do magistrado. É expressamente vedada a submissão de dados sensíveis não protegidos por sigilo adequado, bem como o uso de algoritmos para a tomada automatizada de decisões judiciais sem a direta, efetiva e crítica revisão pelo juiz natural."
3. **Proibições Específicas e Mitigação de Vieses**: "A Resolução proíbe categoricamente o emprego de sistemas de IA para avaliação preditiva de risco criminal individual (*profiling*), para a substituição de juízos de valor humanos ou para a dosimetria automatizada de penas. Exige-se a contínua auditoria dos sistemas para identificar e mitigar **vieses algorítmicos** decorrentes de amostragem discriminatória."
4. **Fechamento Institucional**: "Desta forma, ao utilizar ferramentas tecnológicas em sua unidade jurisdicional, o magistrado exercerá severo controle de qualidade sobre as minutas preparadas com auxílio de IA, garantindo a fundamentação autêntica (art. 93, IX, CF) e a humanização da prestação jurisdicional."

Modelo C — Comunicação Institucional (Pacto pela Linguagem Simples)

> **Pergunta da Banca**: *Doutor, em que consiste o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples promovido pelo CNJ e qual o seu impacto na elaboração das sentenças judiciais?*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, o **Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples** é um compromisso institucional promovido pelo CNJ que visa transformar a comunicação judicial, garantindo que as decisões e atos do Poder Judiciário sejam proferidos em uma linguagem direta, clara e acessível a todo e qualquer cidadão."
2. **Fundamentação e Objetivos**: "O pacto desdobra o princípio constitucional do **amplo acesso à justiça** (artigo 5º, XXXV, da CF) e o dever de transparência da Administração Pública (artigo 37, caput). A verdadeira tutela jurisdicional exige não apenas a entrega do provimento, mas a efetiva compreensão da decisão pela parte sucumbente e beneficiária."
3. **Diretrizes Práticas de Redação**: "As diretrizes orientam a eliminação do uso excessivo de termos em latim e jargões técnicos desnecessários ('juridiquês'), a utilização da ordem direta na construção das frases, a síntese na fundamentação e a inclusão de resumos explicativos (ou sínteses operacionais) no início das sentenças de maior complexidade. Admite-se também a utilização complementar de *Visual Law* (recursos visuais) para facilitar a interpretação do dispositivo."
4. **Fechamento Institucional**: "Assim, ao proferir suas decisões, o magistrado aliará a técnica jurídica indispensável à clareza expressiva, assegurando que o destinatário da ordem judicial compreenda exatamente os seus direitos e deveres, fortalecendo a legitimidade democrática do Poder Judiciário."

5. Quadro Sintético de Atualizações Jurisprudenciais e Normativas do Bloco 7

Tema	Entendimento Tradicional / Superado	Entendimento Atual e Esperado na Prova Oral
Julgamento de Gênero	Considerado aplicação opcional ou mera recomendação sem força vinculante.	**Resolução CNJ 492/2023**: Aplicação **obrigatoriamente vinculante** do Protocolo com Perspectiva de Gênero por todos os magistrados.
Perguntas sobre a Vítima no Júri/AIJ	Tolera-se a inquirição ampla sobre o histórico moral/sexual da vítima sob pretexto de ampla defesa.	**Art. 400-A do CPP (Lei Mariana Ferrer)**: **Vedada expressamente** qualquer alegação ou pergunta sobre a vida sexual pregressa da vítima.
Uso de IA Gerativa em Sentenças	Utilização informal sem parâmetros de governança ou proteção de dados.	**Resolução CNJ 615/2025**: Exige **supervisão humana integral e indelegável**, vedando decisões 100% automatizadas e *profiling* criminal.
Manifestação em Redes Sociais	Entendia-se como exercício amplo da liberdade de expressão privada do magistrado.	**Resolução CNJ 305/2019 e LOMAN**: **Restrições éticas expressas** quanto a opiniões político-partidárias e processos pendentes.
Linguagem dos Atos Processuais	Uso ostensivo de brocardos em latim e rebuscamento técnico como demonstração de saber.	**Pacto CNJ de Linguagem Simples**: Dever de redação **direta, concisa e acessível** para garantia do acesso à justiça ao cidadão.

PROVA ORAL · MAGISTRATURA · BLOCO 8

GUIA PRÁTICO DE ORATÓRIA, MATRIZ DE PEGADINHAS E TÉCNICA DE RESPOSTA ORAL SOB PRESSÃO

Oratória, Pegadinhas e Resposta Sob Pressão

1. Roteiro Tático de Comunicação Verbal e Não-Verbal

Na prova oral da Magistratura, o conteúdo jurídico responde por parte da nota, mas a **postura institucional, a firmeza serena e a ausência de hesitação** definem a aprovação de nota máxima.

- **A Regra dos 3 Segundos (O "Respiro do Julgador")**: Ao receber a pergunta da banca, **jamais responda no milissegundo imediato**. Faça uma pausa silenciosa de 2 a 3 segundos. Essa pausa transmite autocontrole, permite organizar o raciocínio em 4 etapas e elimina vícios de linguagem ("éhh", "humm", "tipo assim").
- **Contato Visual Triangulado**: Olhe diretamente para o examinador que formulou a pergunta ao iniciar e concluir a resposta; durante a fundamentação (etapa intermediária), distribua brevemente o olhar entre os demais membros da banca.
- **Voz de Decisão (Postura Magistral)**: Mantenha a projeção vocal firme, em ritmo pausado e tom professoral. Evite a entonação ascendente ao final das frases (que faz a afirmação soar como pergunta ou dúvida).
- **Gestual de Segurança**: Mantenha as mãos visíveis sobre a mesa, cruzadas de forma leve ou acompanhando a pontuação do raciocínio. Evite gesticulação excessiva ou atritos de objetos (canetas, anéis).

2. A Fórmula Definitiva da Resposta "Nota 1000" (Estrutura em 4 Etapas)

Toda pergunta formulada na prova oral deve ser respondida seguindo rigorosamente esta sequência lógica:

1	**ETAPA 1: RESPOSTA DIRETA E CATEGÓRICA** *"Excelência, a resposta é afirmativa/negativa..."*
2	**ETAPA 2: DISPOSITIVO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL** *"Nos termos do artigo X do Código [Penal/Civil/Processual] / CF..."*
3	**ETAPA 3: JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE (STF / STJ / CNJ) E DOUTRINA** *"Conforme tese pacificada pelo STF no Tema Y / Súmula Z..."*
4	**ETAPA 4: FECHAMENTO INSTITUCIONAL E APLICAÇÃO PRÁTICA** *"Desta forma, na condução do feito, o magistrado observará..."*

3. Matriz de Gestão de Crise e Reação sob Pressão

Situação A: O Examinador Interrompe e Pergunta "Tem Certeza, Candidato?"

- **Diagnóstico**: A banca está testando sua **firmeza e convicção**. Se o candidato recuar sem motivo, perderá pontos por insegurança.
- **Tática de Reação**:
  1. Mantenha o tom calmo e sereno.
  2. Responda: *"Tenho certeza, Excelência, com amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça / no artigo X do Código..."*.
  3. Reitere o fundamento em 1 frase conclusiva.

Situação B: O Candidato Percebe que Cometeu um Lapso Técnico (Erro de Informação)

- **Diagnóstico**: O erro ocorreu, mas a **capacidade de autocorreção elegante** é altamente valorizada pela banca.
- **Tática de Reação**:
  1. Não demonstre pânico nem faça expressões faciais de desespero.
  2. Intervenha com elegância: *"Excelência, retificando a fundamentação enunciada há pouco..."* ou *"Permita-me precisar o posicionamento, Excelência..."*.
  3. Apresente a correção diretamente com o fundamento correto.

Situação C: Pergunta sobre Tema Absolutamente Desconhecido ou Niche Demais

- **Diagnóstico**: Não invente doutrinas nem termos inexistentes. O magistrado que inventa a lei incorre em falta ética.
- **Tática de Reação**:
  1. Aplique a **técnica do enquadramento correlato no sistema jurídico**.
  2. Responda: *"Excelência, embora não me recorde do julgado específico/do detalhe normativo no momento, o tema submete-se aos princípios gerais do ordenamento, segundo os quais..."*.
  3. Construa a resposta com base nos princípios constitucionais e na lógica do ramo do direito envolvido.

4. Checklist Definitivo de Preparação para a Sabatina Oral

- [x] **Domínio dos Precedentes de Repercussão Geral (STF) e Repetitivos (STJ)** dos últimos 3 anos.
- [x] **Precisão na Citação dos Dispositivos Legais**: Mencione incisos e parágrafos dos artigos estruturantes (ex.: art. 5º, XXXVIII; art. 109, § 5º da CF; art. 304 do CPC; art. 28-A do CPP; art. 20 da LINDB).
- [x] **Adequação às Resoluções do CNJ**: Citar expressamente a Resolução 492/2023 (Perspectiva de Gênero) e a Resolução 615/2025 (Uso Ético da IA).
- [x] **Vocabulário Institucional e Respeito Ritual**: Tratamento contínuo por *"Excelência"*, fecho de resposta com clareza e postura magistral.

PROVA ORAL · MAGISTRATURA · COMPLEMENTO

COMPLEMENTO: PERGUNTAS RARAS E NÃO REPETITIVAS DAS SABATINAS

Complemento — Perguntas Raras

Sim. Nos 8 Blocos estruturados anteriormente, reunimos os **temas centrais de altíssima frequência e repetitividade** (como Júri, Preventiva, Inviolabilidade de Domicílio, Estabilização da Tutela, Improbidade, Precedentes, LINDB e Resoluções do CNJ), que representam cerca de 85% a 90% das cobranças nas bancas.

Contudo, ao analisar a totalidade das 70+ sabatinas dos candidatos no seu caderno, existem sim **perguntas específicas, raras e não-repetitivas** que foram formuladas por examinadores a candidatos específicos.

Abaixo está o **mapeamento exaustivo dessas questões pontuais e "niche"**, categorizadas por disciplina, com suas respectivas respostas e fundamentos jurídicos esperados pela banca:

1. Direito Agrário e Direito Imobiliário Específico

- **Regularização Fundiária Rural (Lei 13.465/2017)**:
  - *Pergunta*: *Como funciona a regularização de lote ocupado por terceiro que não é o beneficiário originário em projeto de assentamento criado há mais de 2 anos?*
  - *Resposta/Fundamento*: A Lei nº 13.465/2017 autorizou a regularização de ocupações informais em assentamentos do INCRA por terceiros (Reurb-Rural), desde que preenchidos os requisitos de exploração direta e pessoal, ausência de outra propriedade rural e cumprimento da função social da terra.
- **Ônus da Prova na Ação de Despejo Rural (Retomada)**:
  - *Pergunta*: *Na ação de despejo rural fundada em pedido de retomada do imóvel para exploração direta pelo proprietário, a quem cabe demonstrar a sinceridade do pedido?*
  - *Resposta/Fundamento*: Por expressa disposição do Estatuto da Terra (Decreto nº 59.566/66) e jurisprudência pacificada do STJ, o **ônus de provar a sinceridade do pedido de retomada é do próprio arrendador/proprietário (autor)**, afastando-se a presunção relativa em benefício do arrendatário.
- **Distinção entre CPR e Contratos Acessórios no Agrobusiness**:
  - *Pergunta*: *Qual a diferença entre a Cédula de Produto Rural (CPR - Lei 8.929/94) e as avenças informais conhecidas no agronegócio como "Vaca Papel" ou "Fica"?*
  - *Resposta/Fundamento*: A CPR é um título de crédito típico, formal e representativo de promessa de entrega de produtos rurais (ou liquidação financeira). Já as figuras como "Vaca Papel" são contratos atípicos de parceria pecuária ou investimento vinculados às regras gerais do Código Civil, sem a cartularidade da CPR.
- **Procedimento de Discriminação de Terras Devolutas**:
  - *Pergunta*: *Como se estrutura a fase administrativa do processo discriminatório de terras devolutas?*

- *Resposta/Fundamento*: Inicia-se por uma **comissão tripartite especial** (composta obrigatoriamente por um bacharel em Direito/advogado, um engenheiro agrônomo e um secretário), que elaborará o memorial descritivo e notificará os confinantes e interessados para apresentação de títulos de propriedade.

2. Direito Eleitoral

- **Inelegibilidade e Perda de Cargo Militar (Oficialato)**:
  - *Pergunta*: *Militar declarado indigno do oficialato por decisão militar que venha a se candidatar e se eleger Deputado Estadual pode ser diplomado pela Justiça Eleitoral?*
  - *Resposta/Fundamento*: **Não pode ser diplomado**. A declaração de indignidade para o oficialato gera uma causa de inelegibilidade (ausência de pleno gozo dos direitos políticos e hipótese da Lei Complementar nº 64/90), que impede a expedição do diploma eleitoral.
- **Inelegibilidade Inata vs. Inelegibilidade Sanção**:
  - *Pergunta*: *Diferencie a inelegibilidade inata (ou originária) da inelegibilidade sanção (ou derivada).*
  - *Resposta/Fundamento*: A **inelegibilidade inata** decorre de uma condição intrínseca do indivíduo prevista na própria Constituição (ex.: analfabetos, conscritos durante o serviço militar obrigatório). A **inelegibilidade sanção** decorre de uma penalidade jurídica imposta por lei complementar (ex.: condenação criminal por órgão colegiado - Lei da Ficha Limpa).
- **Inaplicabilidade do Prazo em Dias Úteis no Processo Eleitoral**:
  - *Pergunta*: *Os prazos recursais no Direito Processual Eleitoral seguem a regra de dias úteis do CPC/2015?*
  - *Resposta/Fundamento*: **Não**. Em razão do princípio da celeridade e da especificidade do pleito eleitoral, os prazos processuais eleitorais são contínuos e contados em **dias corridos** (inclusive em fins de semana e feriados durante o período eleitoral).

3. Filosofia do Direito, Sociologia e Teoria Geral do Processo

- **Concepções Clássicas de Justiça e Filosofia Moral**:
  - *Aristóteles*: Distinção entre Justiça Distributiva (tratar desiguais na medida de suas desigualdades), Justiça Corretiva/Comutativa (restabelecimento do equilíbrio nas relações privadas) e a **Equidade** (a "régua de Lesbos", adaptação da lei genérica ao caso concreto).
  - *Kant*: Diferença ontológica entre o **Direito** (norma jurídica heterônoma munida de coerção externa) e a **Moral** (norma autônoma, calcada no imperativo categórico e na consciência interna).
  - *John Rawls*: A teoria da justiça como equidade fundada no experimento mental da **posição original** e sob o **véu da ignorância** para garantia do liberalismo igualitário.
- **Teoria das Espirais de Conflito (Morton Deutsch)**:
  - *Pergunta*: *Em que consiste a teoria das espirais de conflito na Sociologia do Direito e como o magistrado deve atuar em disputas fundiárias complexas?*

- *Resposta/Fundamento*: O conflito em espiral é aquele que sofre um escalonamento progressivo de ação-reação, onde as partes perdem a referência da causa originária do litígio. Diante disso, o magistrado deve afastar o formalismo estrito e adotar providências estruturais, como inspeções *in loco*, audiências públicas e técnicas autocompositivas (mediação fundiária).

- **Método da Lógica do Razoável (Luis Recaséns Siches)**:
  - *Pergunta*: *Como o método de interpretação pela lógica do razoável supera o positivismo dedutivo tradicional?*
  - *Resposta/Fundamento*: O método da lógica do razoável substitui o silogismo dedutivo frio (onde o juiz é mero "boca da lei") por uma interpretação axiológica, pragmática e centrada no contexto humano e social, permitindo soluções equânimes diante de transformações sociais.

4. Direito Financeiro, Tributário e Empresarial Específico

- **Orçamento Público como Instrumento de Ação**:
  - *Pergunta*: *Por que o orçamento público deixou de ser mera peça contábil/financeira para se tornar instrumento de ação administrativa?*
  - *Resposta/Fundamento*: Com o advento da Constituição de 1988 e do planejamento governamental (PPA, LDO e LOA), o orçamento passou a ser o instrumento de **concretização de direitos fundamentais e políticas públicas**, vinculando o planejamento financeiro às metas sociais do Estado.
- **Imunidade Tributária Recíproca e Multa por Obrigação Acessória**:
  - *Pergunta*: *O ente político imune (ex.: Município ou União) pode sofrer aplicação de multa por descumprimento de obrigação tributária acessória?*
  - *Resposta/Fundamento*: **Sim**. O STF pacificou que a imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, 'a', da CF) refere-se exclusivamente aos **impostos (obrigações principais)**. O descumprimento de deveres instrumentais/acessórios (como apresentar declarações ou escrituração) gera autuação por multa administrativa impositiva válida.
- **Denúncia Espontânea (Art. 138 do CTN)**:
  - *Pergunta*: *A denúncia espontânea afasta a incidência de multas moratórias e punitivas? Quais os seus requisitos?*
  - *Resposta/Fundamento*: A denúncia espontânea exige o reconhecimento do débito acompanhado do **pagamento integral do tributo devido e dos juros de mora**, realizado **antes de qualquer procedimento fiscalizatório** da administração. Ela exclui integralmente as multas moratórias e punitivas.
- **Regime Especial de Recuperação Judicial de Microempresas e EPPs**:
  - *Pergunta*: *Quais as peculiaridades do plano especial de recuperação judicial para ME e EPP na Lei nº 11.101/2005?*
  - *Resposta/Fundamento*: O plano especial independe da realização de Assembleia Geral de Credores; abrange apenas créditos quirografários; e prevê parcelamento em até 36 parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas pela taxa SELIC, com carência inicial de até 180 dias.

5. Direito Internacional, Ambiental Transfronteiriço e Casos Raros na Corte IDH

- **Dano Ambiental Transfronteiriço**:
  - *Pergunta*: *Quais os procedimentos administrativos internacionais aplicáveis para a prevenção de dano ambiental transfronteiriço?*
  - *Resposta/Fundamento*: Exige-se a realização de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) com abrangência transfronteiriça, notificação prévia aos Estados vizinhos suscetíveis de afetação, monitoramento contínuo *a posteriori* e consulta diplomática bipartite/multilateral.
- **Casos Específicos e Raros de Condenação do Brasil na Corte IDH**:
  - *Caso Fazenda Brasil Verde*: Condenação do Brasil por violação ao direito de não submissão à escravidão e ao trabalho forçado/servidão por dívida.
  - *Caso Escher e Outros*: Condenação do Estado brasileiro por interceptação telefônica e divulgação ilegal de conversas de membros de organizações agrícolas (MST) realizada pela Polícia Militar sem devida fundamentação judicial.
  - *Caso Favela Nova Brasília*: Condenação por violência e letalidade policial e ausência de investigação independente em execuções extrajudiciais.
- **Teoria da Quarta Instância no Sistema Interamericano**:
  - *Pergunta*: *Em que consiste a Teoria da Quarta Instância perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos?*
  - *Resposta/Fundamento*: Pela Teoria da Quarta Instância, a Corte IDH **não funciona como tribunal de apelação ordinário** para reavaliar provas ou reformar erros de fato/direito cometidos pelo Judiciário interno. Sua atuação limita-se estritamente a verificar se o Estado violou direitos e garantias estabelecidos na Convenção Americana de Direitos Humanos